



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

10/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	15
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
DIREITO PRIVADO 2	21
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	21
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	26
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	31
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	34
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	36
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	37
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	38
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	39
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	42
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	46
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	46

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
DIREITO PRIVADO 3	50
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
DIREITO EMPRESARIAL	66
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	66
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	67

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso provido. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a inclusão de ex-sócios no polo passivo de cumprimento de sentença, acolhendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar se há fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na responsabilidade dos ex-sócios por obrigações sociais anteriores e (ii) analisar a alegação de falta de fundamentação na decisão recorrida. III. Razões de Decidir A decisão recorrida enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, com base legal e fática suficiente, não se verificando violação ao artigo 489, §1º do CPC ou ao artigo 93, IX da Constituição Federal. Rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não se constata descrição de fatos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do ente coletivo e responsabilização dos agravantes, mesmo sob a norma mais liberal do CDC. Falta de demonstração, ainda que sob a ótica da teoria menor, de que a personalidade do ente coletivo teria sido utilizada indevidamente como meio de afastar a responsabilidade por danos causados ao consumidor, o que não se confunde com o simples malogro da atividade comercial. IV. Dispositivo Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2286977-40.2024.8.26.0000](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 16/10/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉTODO TREINI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso interposto contra decisão que obrigou a agravante a fornecer os tratamentos indicados na inicial, em simetria com a prescrição médica, sob pena de multa diária. 2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante pode ser obrigada a fornecer terapia pelo método TREINI. 3. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. 4. Agravada diagnosticada "com paralisia cerebral espástica (CIDG80.1), microcefalia secundária (CID Q02), encefalopatia epiléptica (CID G40.8), além de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84.9)", conforme a inicial, respaldada por relatório médico prescritor de "fisioterapia intensiva**, com abordagem no método **TREINI** (...) para estimulação motora". 5. Prevalência da prescrição médica em sede de cognição sumária, nos termos da Lei nº 14.454/22 e da Resolução nº 539/22 da ANS. Precedentes desta C. Câmara e do STJ. 6. Alegação de que a terapia prescrita à recorrida não tem eficácia científica é discutível. 7. Exoesqueleto essencial para o fornecimento da terapia não equiparável à órtese não ligada a ato cirúrgico. 8. Juízo de primeiro grau que já determinou a realização de perícia, a qual elucidará a pertinência da prescrição médica. 9. Tutela de urgência reversível. Dano à saúde da agravada que pode se mostrar permanente. 10. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2232614-69.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 21/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO INVERÍDICA EM PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais em razão da vinculação indevida de seu nome a processos criminais na plataforma Jusbrasil. Após transação com o Google, e retirada de conteúdo pela Jusbrasil, o autor desistiu do pedido de obrigação de fazer, mantendo o requerimento de compensação por danos

morais. Num momento posterior alegou recidiva de publicações inverídicas, incluindo associação a processo de cassação do exercício profissional na plataforma Jusbrasil. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso tempestivo. Verifica-se falha de associação, possivelmente algorítmica que vinculou indevidamente o nome do autor a processo de *habeas corpus* em que não figura como paciente, configurando exposição indevida e prejuízo à imagem. Reconhecido o dano extrapatrimonial, ainda que em menor extensão, com condenação da requerida ao pagamento de R\$3.000,00 além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R\$1.000,00. Recurso parcialmente provido. Legislação Citada: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º; Súmula 362 do STJ.” (Apelação Cível nº [1102768-41.2024.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 30/10/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelas rés contra sentença que julgou procedente a ação para condená-las a restituir ao autor o valor de R\$ 2.100.000,00. As rés alegam que a compensação realizada tem respaldo contratual no Termo de Referenciamento firmado em 2016, que prevê a responsabilidade do hospital por danos decorrentes de erro médico, mesmo que praticado por terceiros autorizados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da compensação unilateral realizada pela apelante sobre valores devidos pelo apelado, em razão de indenização paga por erro médico ocorrido em 2011, à luz do Termo de Referenciamento de 2016 e do termo de compromisso de 1996. III. Razões de Decidir 3. Afastada a preliminar de intempestividade, pois os embargos de declaração foram tempestivos e interromperam o prazo recursal. 4. O mérito do recurso é provido, pois a compensação encontra respaldo no termo de compromisso de 1996, que prevê a responsabilidade do hospital por erros nos serviços prestados, independentemente da participação na ação judicial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. 6. Tese de julgamento: 1. A compensação contratual é válida quando prevista em termo de compromisso anterior ao fato gerador. 2. A responsabilidade contratual do hospital não depende de sua participação na ação judicial. Legislação Citada: Código Civil, art. 421-A, inciso II; art. 422. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 2.161.927/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2023.” (Apelação Cível nº [1063432-64.2023.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 14/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, visando o fornecimento de tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar, incluindo profissionais e insumos necessários, pelo período indicado, com exceção dos não prescritos por médico habilitado. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido autoral, determinando a obrigação de fazer e fixando multa diária em caso de descumprimento, além de retificar o valor da causa para R\$10.000,00. II. Questão em Discussão 2. (i) A questão em discussão consiste na legalidade da cláusula limitativa de cobertura do plano de saúde, que exclui o tratamento domiciliar (home care) e a cobertura de medicamentos e insumos não previstos no rol da ANS. (ii) A questão em discussão consiste na adequação do valor da causa ao custo anual do tratamento pretendido pela autora. III. Razões de Decidir 3. A cláusula de exclusão de cobertura do

tratamento domiciliar é considerada abusiva, pois o plano de saúde deve garantir o direito fundamental à saúde, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 90 do TJSP. 4. A negativa de cobertura de medicamentos e insumos necessários ao tratamento domiciliar, quando há prescrição médica expressa, é considerada abusiva, conforme a legislação consumerista e precedentes do TJSP. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. A condenação da ré em honorários é majorada para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A exclusão de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde é abusiva quando há prescrição médica expressa, conforme a Súmula 90 do TJSP. 2. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas disposições à análise de cláusulas contratuais.” (Apelação Cível nº [1054900-33.2025.8.26.0100](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 24/10/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MICROCEFALIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar, com os métodos ABA e Cuevas Medek, para menor com diagnóstico de microcefalia, sem limitação de sessões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a obrigatoriedade de cobertura de métodos terapêuticos não previstos expressamente no Rol da ANS; (ii) a razoabilidade da carga horária semanal prescrita (58 horas); e (iii) a responsabilidade da operadora pelo custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cerceamento de Defesa: Desnecessidade de produção de novas provas, havendo nos autos provas suficientemente esclarecedoras para comprovar as alegações das partes. 4. É dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento prescrito pelo médico assistente para a doença coberta. A escolha das terapias e métodos adequados ao paciente com microcefalia é de responsabilidade do profissional que o acompanha, sendo ilícita a recusa da operadora por critérios puramente administrativos ou financeiros. 5. A recusa fundamentada na ausência dos métodos terapêuticos no Rol de Procedimentos da ANS não se sustenta. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 1.886.929/SP, firmou o entendimento de que o rol é, em regra, taxativo. Contudo, estabeleceu critérios para a cobertura excepcional de tratamentos não listados, determinando que a recusa só é lícita se a operadora indicar um procedimento alternativo, eficaz, efetivo e seguro que já esteja incorporado à lista. 6. No caso concreto, a operadora de saúde não se desincumbiu do ônus de indicar alternativas terapêuticas de igual eficácia que constassem no Rol da ANS para o tratamento da microcefalia nos moldes prescritos. A ausência de indicação de um substituto terapêutico viável torna a negativa abusiva, mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada, e atrai o dever de cobertura, conforme a legislação posterior (Lei nº 14.454/22). 7. A prescrição de uma carga horária excessiva (58 horas semanais), que compromete o desenvolvimento integral da criança e viola seus direitos fundamentais ao lazer, à educação e ao convívio familiar, pode e deve ser adequada pelo Poder Judiciário com base no princípio do melhor interesse do menor. Mostra-se razoável a redução da carga horária para 25 horas semanais, a ser cumprida em ambiente clínico. 8. O custeio de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar extrapola o escopo do contrato de assistência à saúde, não sendo de responsabilidade da operadora, mas sim da instituição de ensino ou da família, conforme precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tese de Julgamento: “É dever da operadora de plano de saúde custear as terapias multidisciplinares (incluindo métodos como ABA e Cuevas Medek) prescritas por médico

para paciente com microcefalia. Contudo, a carga horária semanal, ainda que prescrita, pode ser judicialmente adequada a patamar razoável, com base no princípio do melhor interesse da criança. Exclui-se da cobertura o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, por extrapolar o escopo do contrato de saúde.” (Apelação Cível nº [1003695-82.2023.8.26.0019](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 28/10/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÕES. ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL.** I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de deliberações de Assembleia de Associação, referentes à disponibilização de documentos para aprovação de contas e alterações estatutárias que retiraram direitos de voto de sócios remidos e cassaram mandatos de conselheiros vitalícios. II. Questões em Discussão: (i) se houve irregularidade na disponibilização de documentos para aprovação de contas; (ii) a validade da alteração estatutária que retirou o direito de voto dos sócios remidos; (iii) a possibilidade de cassação dos mandatos vitalícios dos conselheiros. III. Razões de Decidir: 1. Não há prova de que o apelante solicitou acesso prévio às contas e que este foi negado. A responsabilidade de buscar informações para a Assembleia é do associado, a partir da ciência da designação do ato; 2. A retirada do direito de voto dos sócios remidos viola a essência participativa e pessoal das associações, conforme o artigo 55 do Código Civil. Reforma da sentença de origem nesse ponto; 3. A vitaliciedade do cargo de Conselheiro pode ser alterada por deliberação em Assembleia, em favor da renovação e ampliação de acesso dos associados aos cargos, não configurando direito adquirido. IV. Dispositivo e Tese: **Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da alteração estatutária que retirou o direito de voto dos sócios remidos.** Tese de julgamento: 1. A retirada do direito de voto dos sócios remidos viola direitos essenciais dos associados. 2. A alteração da vitaliciedade dos cargos de conselheiro é válida, pois prestigia o melhor interesse da Associação. Legislação Citada: Código Civil, art. 55. Jurisprudência Citada: STF, RE 201819, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.10.2005.” (Apelação Cível nº [1043412-18.2024.8.26.0100](#), Rel. Donegá Morandini, j. 07/10/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.** Sentença de improcedência. Recurso da autora. Insurgência que não prospera. **CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.** Não configuração. Sentença recorrida, bem fundamentada, que analisou as razões de fato e de direito essenciais ao julgamento da lide. **NULIDADE DE DOAÇÃO.** Alteração dos beneficiários de previdências privadas de falecido. Situação que ensejou irresignação dos herdeiros. Autora que realizou transferências aos réus a título de doação de valores. Ajuizamento de ação judicial pugnando o reconhecimento da nulidade do ato. Tese autoral rejeitada. **INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA.** Não comprovação. Uso de fármacos durante a doação que, embora possa comprometer a saúde da autora, não configura incapacidade em âmbito civil. Autora que foi acompanhada por sua filha nas negociações com os herdeiros, reiterou as transferências por meses e praticou atos incompatíveis com a alegada incapacidade. Prevalência da regra geral da capacidade civil. **ERRO, DOLO E LESÃO.** Não configuração. Elementos dos autos que não comprovam vício no negócio jurídico. Doação realizada com o intuito de encerrar a controvérsia envolvendo as previdências privadas. Erro substancial, falso motivo, má-fé ou prestação manifestamente desproporcional não verificadas. Sentença preservada. **NEGADO**

PROVIMENTO AO RECURSO”. (Apelação Cível nº [1107283-56.2023.8.26.0100](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 07/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Insurgência que não prospera. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Não configuração. QUERELA NULLITATIS. Pretensão de reconhecimento de vício de citação nos autos nº 0004801-35.2014.8.26.0400 em razão da não inclusão da ex-companheira do autor no polo passivo da demanda. Autor que durante o transcurso processual se declarou divorciado. União estável não informada oportunamente. Posterior ajuizamento de ação objetivando o reconhecimento de vício de citação que afronta a boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Impossibilidade da parte se beneficiar da própria torpeza. Configuração de nulidade de algibeira que não é recepcionada pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Tese autoral rejeitada. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1002748-15.2024.8.26.0400](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 21/10/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Descontos em proventos de aposentados e que beneficia sindicato que, ao se defender e tentar demonstrar que houve expressa adesão sindical, apresenta documentos que não confirmam a deliberação autêntica ou consentida da idosa, pela imprestabilidade da afirmada assinatura eletrônica, da exibição de imagem de rosto da mulher. É do sindicato o dever de provar a licitude do desconto (art. 373, II, do CPC e tema repetitivo 1061 do STJ), o que não ocorreu. Sentença que, de forma correta, reconheceu a inexigibilidade das prestações e determinou a devolução em dobro dos valores. Danos morais configurados, não pelo título in re ipsa, mas em razão dos descontos fraudulentos representarem um ato ilícito que provoca instabilidade emocional e vitimiza a viúva que recebe pensão por morte, sendo, naturalmente, intervenção direta e positiva em direitos de personalidade, especialmente pela subtração de patrimônio. Aplicação do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, artigo 186 e 927 do Código Civil. Quantum da indenização por dano moral mantido em R\$ 5.000,00 por estar de acordo com recentes precedentes desta Corte em casos análogos. Sentença confirmada. Não provimento.” (Apelação Cível nº [1055108-78.2024.8.26.0576](#), Rel. Enio Zuliani, j. 01/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. A ação visando a retirada de publicação em rede social que utilizava a imagem da autora sem autorização, além de indenização por danos morais. A sentença determinou a retirada da publicação, a abstenção de uso do nome e imagem da autora sem autorização, e condenou o réu a indenizar a autora em R\$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar: (i) a responsabilidade do réu pela publicação da imagem da autora em rede social sem autorização e em contexto depreciativo, e (ii) a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização da imagem da autora sem autorização, em contexto depreciativo, configura violação ao seu direito de imagem e à sua honra, ensejando reparação. O valor fixado a título de danos morais é proporcional ao alcance da publicação e cumpre a finalidade compensatória e preventiva. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1013590-17.2024.8.26.0477](#), Rel. Mauricio Velho, j. 10/10/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento com pedido de liminar em ação de indenização por dano moral, contra decisão que determinou às rés a juntada das imagens das câmeras de segurança do local e horário do suposto furto, no prazo de 15 dias. A recorrente alega inexistência das imagens por falha técnica e impossibilidade de cumprimento da determinação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que exige a juntada das imagens das câmeras de segurança, apesar da alegada inexistência por falha técnica, viola o devido processo legal e implica cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3. O art. 370 do CPC/2015 autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não havendo ilegalidade na determinação de juntada das imagens. 4. A impossibilidade de apresentação das imagens e suas consequências processuais são questões de mérito, não cabendo supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A determinação judicial de juntada de provas é legítima quando pertinente ao litígio. 2. A impossibilidade de cumprimento da determinação deve ser discutida no mérito. Legislação Citada: CPC/2015, art. 370.” (Agravo de Instrumento nº [2313634-82.2025.8.26.0000](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 17/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame 1. A parte autora ajuizou ação de usucapião visando regularizar a propriedade de um imóvel, alegando posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini há mais de 15 anos. A aquisição dos direitos possessórios ocorreu em janeiro de 2002, por meio de "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel" firmado com os espólios dos proprietários registraes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida cabível para regularização da propriedade seria a ação de adjudicação compulsória ou a ação de usucapião. III. Razões de Decidir 3. Considerando que o contrato celebrado entre as partes gerou a obrigação da outorga da escritura definitiva após o pagamento do bem, a adjudicação compulsória é a medida cabível, não havendo necessidade de usucapião. 4. A ação de usucapião não pode ser utilizada como substituto da regular escrituração e registro do imóvel, quando há título de propriedade hábil para registro. IV. Dispositivo e Tese 5. **Recurso não provido.** Tese de julgamento: 1. A adjudicação compulsória é a medida cabível quando há contrato de compra e venda com obrigação de outorga de escritura definitiva. 2. Usucapião não substitui a regular escrituração e registro do imóvel. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI. Código Civil, art. 1.238. Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1113694-23.2020.8.26.0100; Rel. Fernando Marcondes; 2ª Câmara de Direito Privado; j. 17/09/2025. TJSP; Apelação Cível 1000101-51.2023.8.26.0604; Rel. Ronnie Herbert Barros Soares; 8ª Câmara de Direito Privado; j. 17/07/2025. TJSP; Apelação Cível 1023248-03.2022.8.26.0100; Rel. Marcello do Amaral Perino; 6ª Câmara de Direito Privado; j. 05/06/2025. TJSP; Apelação Cível 1001174-25.2020.8.26.0358; Rel. Vitor Frederico Kümpel; 4ª Câmara de Direito Privado; j. 16/10/2023.” (Apelação Cível nº [1001044-33.2020.8.26.0100](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 28/10/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com

indenização por danos morais, visando a remoção de publicações em redes sociais e indenização por danos morais devido a alegada invasão de domicílio e agressões. Sentença condenou o réu a remover as publicações e pagar indenização de R\$ 15.000,00. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) se houve cerceamento de defesa e falta de fundamentação na sentença; (ii) se a conduta do réu configurou dano moral; (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido. III. Razões de Decidir Não houve cerceamento de defesa. Ausente a comprovação de prejuízo pela falta de decisão saneadora. O julgamento antecipado da lide é permitido quando não há necessidade de produção de provas em audiência, conforme art. 355 do CPC. Fundamentação contrária ou sucinta não configura nulidade da sentença. Preliminares rejeitadas. Mérito. Presença do réu com policiais e integrantes de ONG de proteção a animais no quintal da residência da autora, em razão de denúncia de maus-tratos a cães de estimação. A conduta do réu foi excessiva, ao utilizar um pedaço do pau para dar uma estocada na autora, ainda que não tenha causado lesão. Filmagem não autorizada com divulgação sem encobrir o rosto da autora, ao contrário do que havia sido dito a ela por terceiro integrante da ONG. Atitude de deboche do réu, causando maior irritabilidade e agressividade. Excessos que configuram ofensa à honra e à imagem. Justificada a indenização por danos morais. Valor fixado na sentença adequado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. **Recursos improvidos.**” (Apelação Cível nº [1151409-60.2024.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLENTO QUE ENSEJA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA – AUTORA QUE É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EXERCENDO ATIVIDADE QUE SE DESTINA À CONSTRUÇÃO DE CASAS DE USO POPULAR PARA GARANTIA DO DIREITO À MORADIA DE PESSOAS MAIS CARENTES – IMÓVEIS DE NATUREZA PÚBLICA, INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO – OCUPAÇÃO QUE CARACTERIZA MERA TOLERÂNCIA E NÃO GERA POSSE, INVIABILIZANDO A USUCAPIÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000547-08.2022.8.26.0663](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 09/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame Recursos de apelação e adesivo contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais e reconvenção que também pleiteava fixação de danos morais. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com ressalva de gratuidade processual para a ré. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado ; (ii) se as ofensas mútuas entre as partes configuram danos morais indenizáveis e (iii) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita à ré. **III. Razões de Decidir** 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental era suficiente para análise dos pedidos, conforme art. 355, I, do CPC. 4. As ofensas mútuas entre as partes não configuram danos morais indenizáveis, pois ambos proferiram considerações desagradáveis contra a pessoa do outro, neutralizando cada qual assim as consequências de seus atos, os quais, não fosse isso, poderiam ensejar eventual indenização, que, no contexto dos autos, fica afastada. 5. Inexistência de prova da ocorrência dos danos materiais afirmados pelo requerente. 5. De acordo com os documentos juntados, a ré é isenta de declarar imposto de renda, bem como possui dívidas, estando seu nome inscrito na SERASA, motivo pelo qual fica mantida a presunção de hipossuficiência econômica da mesma e, consequentemente, ficam mantidos os benefícios da

justiça gratuita a ela concedidos. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ofensas mútuas não configuram danos morais indenizáveis. 2. Prova documental suficiente afasta a possibilidade de reconhecimento de cerceamento de defesa. 3. Ausência de demonstração da ocorrência de danos materiais inviabiliza a respectiva indenização. **Legislação Citada:** CPC, art. 77, art. 78, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 355, I.” (Apelação Cível nº [1059328-72.2023.8.26.0506](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 08/10/25).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o bloqueio de vídeos indicados pelo autor, além do fornecimento dos dados de registros de IP's, entre outras medidas, sob pena de multa - Inconformismo - Acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Vídeos que foram postados nos anos 2018 e 2020 - Conteúdos que, aparentemente, trazem comentário e opinião acerca de vídeos que foram compartilhados pelo próprio agravado - Decisão reformada para indeferir a tutela antecipada - Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2226882-10.2025.8.26.0000](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 14/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais às autoras, no valor de R\$ 18.300,00 para Pamela e R\$ 20.000,00 para Lucimara, com correção pela Taxa SELIC a partir da citação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva da ré; (ii) inclusão do Município de Nantes como litisconsorte passivo necessário; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) comprovação dos danos materiais; (v) possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (vi) ocorrência de danos morais. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é decenal, conforme entendimento do STJ, para pleitear indenização por vícios aparentes. 4. A prática de litigância predatória não se caracteriza, pois a inicial foi individualizada e fundamentada. 5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é válida, e a CDHU responde solidariamente pelos vícios construtivos. 6. Os vícios construtivos são comprovados por perícia, justificando a indenização por danos materiais. 7. Os danos morais não se configuram, pois os vícios não causam abalo à honra ou imagem das autoras. IV. Dispositivo e Tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A prescrição para indenização por vícios aparentes é decenal. 2. A responsabilidade solidária da CDHU pelos vícios construtivos é aplicável. 3. Os danos morais não se configuram por mero aborrecimento. **Legislação Citada:** Código Civil, art. 205. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 18, 25, 34, 51, 88. CPC, art. 487, I; art. 1026, § 2º **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp n. 1.721.694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2019. TJSP, Apelação Cível 1018827-73.2021.8.26.0562, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 15/01/2024. TJSP, Agravado de Instrumento 2254670-67.2023.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, j. 21/11/2023.” (Apelação Cível nº [1000372-23.2024.8.26.0120](#), Rel. Moreira Viegas, j. 28/10/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. UTILIDADE NÃO EVIDENCIADA. FALECIDO QUE

NÃO DEIXOU SALDO BANCÁRIO OU INVESTIMENTOS FINANCEIROS. RECEITAS E DESPESAS DO ESPÓLIO DEMONSTRADAS NOS AUTOS. MÉRITO. CONTAS JULGADAS BOAS. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. INCLUSÃO DE DESPESAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o laudo pericial realizado atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e mostrou-se suficiente para o correto equacionamento da lide, não há fundamento para determinar a realização de nova perícia. 2. Se a prova documental acostada aos autos é suficiente para a resolução do litígio, a expedição de ofício às instituições bancárias é dispensável, por não se mostrar pertinente nem relevante. 3. A prestação de contas dos bens administrados pela inventariante refere-se aos créditos e débitos do espólio. Devem ser excluídas das contas prestadas as despesas pessoais da inventariante, cujo valor, que depende apenas de cálculo aritmético, deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.” (Apelação Cível nº [1004851-18.2023.8.26.0048](#), Rel. Maria do Carmo Honório, j. 01/10/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS AUTORAIS. Disponibilização de obras musicais em plataformas digitais sem creditação do compositor. Sentença de parcial procedência. Insurgências de ambas as partes. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e nulidade da sentença afastadas. Suficiência do conjunto probatório. Ré legitimada a responder pela operação das plataformas no país (art. 75, X, do CPC). Violação ao direito autoral configurada quanto a nove obras disponibilizadas na plataforma iTunes sem indicação de autoria. Ausência de prova quanto às demais músicas alegadas na Apple Music. Inaplicabilidade do Marco Civil da Internet às infrações de direito autoral (art. 19, §2º, da Lei 12.965/14). Responsabilidade objetiva da plataforma pela correção das informações autorais (art. 927, parágrafo único, do CC e arts. 24, II, e 108 da Lei 9.610/98). Dano moral *in re ipsa*. Indenização de R\$ 10.000,00 mantida. Valor proporcional à extensão da ofensa e aos parâmetros jurisprudenciais. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO do autor parcialmente provido para majoração dos honorários. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1131693-18.2022.8.26.0100](#), Rel. Lucília Alcione Prata, j. 15/10/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE 1 ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de inventário suspendeu o andamento do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se é admissível a prorrogação do prazo de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC, diante da pendência de ações conexas que afetam diretamente a partilha no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização do prazo de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC, diante de peculiaridades do caso concreto e da existência de prejudicialidade externa. 4. A suspensão do inventário está fundada na existência de ações que discutem crédito relevante contra o espólio e responsabilidade das herdeiras, cujo desfecho pode comprometer a utilidade da partilha. A manutenção da suspensão visa evitar decisões conflitantes e retrabalho

processual. 5. A decisão agravada está em conformidade com a orientação do STJ e preserva a coerência e a utilidade da jurisdição, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a flexibilização do prazo de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC, diante de prejudicialidade externa que justifique a manutenção da paralisação do feito. A medida visa evitar decisões conflitantes e preservar a utilidade da jurisdição". _____ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 313, V, "a", e § 4º. Jurisprudência relevante citada: n/a." (Agravado de Instrumento nº [2282287-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Pastorelo Kfoury, j. 15/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Manutenção de tratamento com hemodiafiltração (HDF) em clínica não credenciada onde o beneficiário já vinha sendo atendido, mediante reembolso com apresentação de notas fiscais – Procedência do pedido – Operadora condenada a custear o tratamento na Clínica Fênix enquanto não for indicado prestador da rede credenciada que disponha do mesmo método e de profissionais habilitados – Reembolso integral das despesas mediante apresentação de notas fiscais, sem a necessidade de comprovar o desembolso – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa Não acolhimento – Desnecessidade de prova oral – Documentos e alegações das partes suficientes para o deslinde do processo – Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas pleiteadas não seriam aptas a alterar a análise e o desfecho da demanda – Mérito – Acolhimento parcial – Paciente vinha em tratamento na clínica Fênix sem oposição da operadora, inclusive em relação à forma de reembolso, apenas com a apresentação de notas fiscais – Até o ajuizamento, a operadora não dispunha de prestador credenciado apto a fornecer o tratamento especializado, havendo o dever de custeio integral diante da ausência de prestador integrante da rede credenciada – Precedente deste Eg. Sodalício em caso análogo envolvendo o mesmo tipo de tratamento na clínica em questão – Operadora, entretanto, que indicou dois novos prestadores no curso do processo, com aptidão e disponibilidade para realizar o tratamento especializado – Parcial provimento para afastar a obrigatoriedade de custeio integral das sessões de hemodiafiltração na Clínica Fênix, a partir da publicação deste acórdão e caso a autora, por livre escolha, decida manter seu tratamento junto ao referido prestador, não haverá obrigatoriedade de reembolso integral, podendo este ser limitado aos valores definidos em contrato e mediante comprovação do prévio desembolso – Sentença reformada em parte – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1018136-10.2023.8.26.0006](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 22/10/25).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência parcial condenando apenas o nosocômio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Insurgência do espólio autor em busca da majoração do valor da indenização e o reconhecimento da responsabilidade solidária e a condenação da médica envolvida no atendimento – Cabimento parcial – A perícia confirmou a negligência do hospital, mas não imputou conduta culposa à médica, que agiu conforme a boa prática médica ao solicitar avaliação bucomaxilofacial – Indenização por danos morais, contudo que deve ser majorada de R\$ 20.000,00 para R\$ 50.000,00, considerando a gravidade do erro e o sofrimento da paciente, idosa e portadora de Alzheimer, que teve seu estado de saúde agravado com a ingestão da barra metálica que se encontrava em sua boca – **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1068091-19.2023.8.26.0100](#), Rel. Miguel Brandi, j. 29/10/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Compromisso de compra e venda. Procedência parcial. Inconformismo centrado na inaplicabilidade do CDC, por consequência, a impossibilidade de rescisão do contrato - Descabimento. Conquanto o pacto celebrado com cláusula de alienação fiduciária, não é possível verificar a constituição em mora do adquirente, consoante exigência do regramento especial. Identidade entre vendedora e credora fiduciária. Impossibilidade de aplicação do entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (Tema 1095 do STJ), prevalecendo as disposições do Código Consumerista. IPTU. Restituição. Ausência de pedido na exordial. Condenação afastada. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1048197-71.2021.8.26.0506](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 15/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não acolhimento. Ausência de nexo de causalidade entre a atuação do apelado e o dano. Laudo pericial concluiu que o evento danoso decorreu da própria condição clínica do paciente e não de conduta culposa do corpo clínico. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1039224-24.2015.8.26.0576](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 15/10/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – APELO DAS PARTES – AUTORA QUE NÃO CONSTA COMO BENEFICIÁRIA EM APÓLICE DE SEGURO HABITACIONAL – A AUTORA ASSINOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL COMO COMPRADORA E ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DE FORMA SOLIDÁRIA – AUTORA QUE ASSINOU TAMBÉM PROPOSTA DE ADESÃO PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO HABITACIONAL NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA PARA QUE NÃO TENHA SIDO INCLUÍDA NA APÓLICE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47, DO CDC. – DESERTO O RECURSO DA AUTORA QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007441-85.2024.8.26.0127](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 15/10/25).

“APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Procedência para exclusão da logomarca da autora e imagem de seus produtos do 2º capítulo da série ('Você é o que Você Come: A Dieta dos Gêmeos'), condenada a ré por danos morais em R\$ 20.000,00 – Inconformismo das partes – Demanda que envolve responsabilidade civil por violação de direitos de personalidade, não relacionada a questões empresariais – Competência mantida – Conteúdo reproduzido no programa da ré dissociado da atividade exercida pela autora – Programa que associa a imagem desta ao desmatamento na Amazônia, local onde não exerce sua atividade, destinada a suinocultura (e não pecuária bovina extensiva) – Exibição da logomarca da autora que induz o assinante associar a atividade por ela desempenhada a danos ambientais, podendo ser acessado por milhares de assinantes – A determinação de exclusão da logomarca da autora e imagem de seus produtos não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Danos morais ocorrentes – Utilização da imagem da autora na série, induzindo o assinante associar a atividade exercida por esta a danos ambientais, o que já é capaz de ensejar tal indenização – Valor fixado (R\$ 20.000,00) que comporta majoração para R\$ 150.000,00 – Sentença reformada – Recurso da autora provido em parte e

recurso da ré não provido.” (Apelações Cíveis nº [1000563-30.2024.8.26.0068](#), Rel. Salles Rossi, j. 29/10/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO QUE CULMINOU NA MORTE DO FETO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA CARACTERIZADA – PROVA PERICIAL DEMONSTRA A INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO QUE NÃO SE ATENTOU AO QUADRO DE SOFRIMENTO FETAL AGUDO E NEM OBSERVOU A URGÊNCIA DO CASO – QUESTÃO ATINENTE A POSSÍVEL INVIABILIDADE FETAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1001620-24.2015.8.26.0319](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 29/10/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Rejeição das preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao julgamento antecipado. Validade dos negócios jurídicos e dos poderes do administrador reconhecida. Quitação comprovada. Alegações de preço vil e de violação ao princípio da continuidade registral afastadas. Inexistência de prejudicialidade externa em razão de inquérito e ação paralela. Presentes os requisitos do art. 1.418 do CC. Adjudicação compulsória devida. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006344-29.2022.8.26.0286](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 07/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO PROMOVIDA PELOS ORA EMBARGADOS CONTRA QUEM ALIENOU O IMÓVEL EM QUESTÃO À EMBARGANTE. SENTENÇA APELADA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE ENTABULADO ENTRE A EMBARGANTE E O ALIENANTE E NA FALTA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DECORRENTES DO DEVER DE CAUTELA. BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPÓTESE DE NÃO CONCESSÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. RECONHECIDA, ADEMAIS, NA AÇÃO PRINCIPAL, POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, A NULIDADE ABSOLUTA DA AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL EM QUESTÃO POR QUEM VENDEU O BEM À EMBARGANTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA QUE TAMBÉM MACULA O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM A EMBARGANTE. ALEGADA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO CONVALIDA A COMPRA E VENDA REALIZADA, EMBORA GARANTA À ADQUIRENTE O DIREITO DE EVICÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELA EMBARGANTE EM FACE DOS EMBARGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010509-26.2024.8.26.0068](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 07/10/25).

“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Apresentação de reconvenção por parte da ré - Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção - Manutenção - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação do autor de que lícita a forma de pagamento realizada por terceiro por meio de 'pagamento na modalidade pós-pago fechado' - Descabimento - Autor que,

mesmo instado a se manifestar sobre a resposta do ofício encaminhado à SICOOB, limitou-se a insistir na legalidade da forma de pagamento por terceiro, não trazendo qualquer prova aos autos que comprovasse suas alegações - Disposição do artigo 373, inciso I, do CPC - Afirmação do próprio autor de que não efetivou o desembolso de valores para pagamento das despesas justificando o reembolso pleiteado - Impossibilidade de desvirtuamento do sistema de reembolso regido pela Lei nº 9.656/98 - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008644-42.2024.8.26.0011](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CABESP. ASSOCIADOS APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ação declaratória contra a Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo – CABESP, visando o reconhecimento de que as contribuições financeiras devem observar o limite de 6% previsto no Estatuto Social, com base nos proventos da Previdência Social e complementações. Pleiteia-se também o custeio de 50% da contribuição pelo patrocinador. A questão em discussão consiste em determinar se as contribuições dos associados aposentados devem ser limitadas a 6% sobre os proventos de aposentadoria, conforme o Estatuto Social da CABESP, e se o Termo de Opção pode modificar unilateralmente essa relação. O Estatuto Social da CABESP estabelece um limite máximo de 6% para a contribuição dos associados, independentemente de estarem em atividade ou aposentados. O Termo de Opção não pode prevalecer sobre o Estatuto Social, pois não foi aprovado em assembleia específica, sendo considerado norma inferior. Quanto à aplicação da regra estatutária que prevê o custeio de 50% das contribuições pelos autores pelo patrocinador (art. 19, §§ 1º e 2º do Estatuto Social), tal obrigação recairia sobre o Banco Santander, e não sobre a CABESP, que figura como única parte ré na presente demanda. Dá-se parcial provimento ao recurso interposto pelos autores. Tese de julgamento: 1. A contribuição dos associados aposentados deve ser limitada a 6% sobre os proventos de aposentadoria. 2. O Termo de Opção não pode modificar unilateralmente o Estatuto Social da CABESP.” (Apelação Cível nº [1170406-28.2023.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 21/10/25).

“DIREITO AUTORAL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em Exame. 1. Ação inibitória cumulada com cobrança movida pelo ECAD, visando a abstenção de execução, em rádio, de obras musicais sem autorização e o pagamento de valores devidos por uso não autorizado. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda. III. Razões de Decidir. 3. A Justiça Estadual é competente, pois a demanda envolve direitos autorais entre pessoas jurídicas de direito privado, sem interesse da União. 4. O ECAD tem legitimidade para a cobrança, independentemente de prova de filiação ou autorização dos autores, conforme jurisprudência do STJ. 5. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de qualquer início de prova acerca do caráter jornalístico da progração da ré, a justificar eventual designação de prova pericial e testemunhal, como pretendido pela apelante. 6. Juros de mora devidos a partir do evento danoso. Responsabilidade extrapatrimonial. IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações de cobrança de direitos autorais entre entidades privadas. 2. O ECAD possui legitimidade para atuar como substituto processual em ações de cobrança de direitos autorais. 3. Não demonstrado o caráter jornalístico da programação da ré, nem autorização para reprodução das obras

literomusicais, justifica-se a cobrança por parte do autor.” (Apelação Cível nº [1031774-57.2024.8.26.0562](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 21/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento monocrático para compelir o plano de saúde ao custeio do tratamento com a medicação denominada CARVYKTI (Ciltacagene Autoleucel), em favor do autor. Irresignação apresentada pelo plano de saúde réu. Não acolhimento. Presença dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. Elementos probatórios iniciais que corroboram a necessidade e urgência do tratamento oncológico prescrito pelos médicos especialistas. Medicamento registrado na ANVISA. Decisão mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2250547-55.2025.8.26.0000](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 28/10/25).

“FALÊNCIA - Prestação de contas ofertada pelo ex-síndico da massa falida - Sentença que julgou "não boas" as contas e deixou de fixar remuneração pelos serviços prestados na falência - Inconformismo do ex-síndico - Não acolhimento - Ex-síndico que, embora tenha sido formalmente substituído, e não destituído, teve suas contas rejeitadas - Circunstância que impede a fixação de remuneração, nos termos do artigo 67, § 4º do Decreto-Lei nº 7.661/45, aplicável à falência em questão - Administração que gerou prejuízos à massa e seus credores com acúmulo de despesas - Contas que não contemplaram despesas dos imóveis da falida vencidas e que não foram pagas durante a sua gestão - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1008349-29.2024.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 28/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DOS REQUERIDOS, FILHOS DO FALECIDO COMPANHEIRO DA AUTORA. PARTILHA POR ESCRITURA PÚBLICA QUE NÃO INCLUIU A AUTORA NA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. CASO EM QUE NÃO FOI PRETERIDO HERDEIRO OU MEEIRO NA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. ESCRITURA PÚBLICA QUE, ADEMAIS, FOI LAVRADA MAIS DE UM ANO ANTES DA DECISÃO DO STF SOBRE O TEMA 809. DECISÃO SOBRE A MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE EXCLUIU DA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF AS PARTILHAS EXTRAJUDICIAIS COM ESCRITURA PÚBLICA JÁ LAVRADA. PARTILHA REALIZADA QUE DEVE SER RECONHECIDA COMO ATO JURÍDICO PERFEITO. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTE DEST 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MANUTENÇÃO. VALOR EQUIVALENTE À SOMATÓRIA DO VALOR DOS BENS PARTILHADOS NA ESCRITURA PÚBLICA QUE PRETENDEU A AUTORA ANULAR, COMO UM TODO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO, PELOS APELANTES, DA DIFERENÇA FALTANTE QUANTO AO VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO NESSE PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PELA APELADA, CONTRA O RELATÓRIO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Apelação Cível nº [1003161-32.2021.8.26.0562](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 28/10/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. RESCISÃO CONTRATUAL DE PERMUTA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ações conexas de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel c.c. rescisão contratual de permuta e embargos de terceiros. A primeira ação foi julgada parcialmente procedente e a segunda improcedente. A autora busca a restituição do imóvel, enquanto a ré alega falsidade na assinatura da promessa de permuta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) a regularidade do contrato de permuta firmado entre as partes; (ii) a existência de descumprimento contratual pela parte ré; (iii) a regularidade do acordo de entrega de unidades como forma de pagamento pelo imóvel recebido pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeira instância concluiu pela procedência parcial da ação de rescisão contratual com base na formalidade do registro da compra e venda do imóvel e ausência de registro do contrato de permuta. 4. A ausência de registro do contrato de permuta torna-o ineficaz apenas perante terceiros. A impossibilidade de retorno ao status quo ante e a necessidade de resguardar os interesses dos adquirentes de boa-fé justificam a resolução mediante perdas e danos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. A promessa de permuta preenche todos os requisitos legais, sendo inviável o retorno ao status quo ante devido à preservação dos direitos dos adquirentes de boa-fé. Legislação Citada: CC, arts. 108, 219, 221, 1245; CPC, arts. 80, 81, 142, 252, 85. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação cível nº 0199424-10.2006.8.26.0100, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 19.11.2024; TJSP, Apelação cível nº 1003927-45.2020.8.26.0037, Rel. Des. Pastorelo Kfourir, j. 28.11.2023.” (Apelação Cível nº [1000550-69.2022.8.26.0563](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 14/10/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Pretensão de custeio de tratamento multidisciplinar pelo método TREINI - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo da ré, alegando que estão ausentes os requisitos da tutela de urgência, pois não há cobertura contratual para o tratamento pleiteado, que não consta do rol da ANS, sendo que não pode ser compelida a fornecer tratamento pelo método TREINI, o qual não possui comprovação científica de eficácia e utiliza órtese não ligada a ato cirúrgico - Descabimento - Demonstração de que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Paralisia Cerebral Espástica - CID10: F84.0+ CID10: G808 e necessita do tratamento pleiteado - Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para a moléstia que acomete o autor – Inteligência, ademais, da Súm.102 do TJSP - Probabilidade do direito evidenciada – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2166279-68.2025.8.26.0000](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 31/10/25).

“APELAÇÃO. Ação Reivindicatória. Sentença de improcedência, reconhecendo a posse qualificada dos réus em razão da ocupação prolongada para moradia familiar, em observância ao direito constitucional à moradia e à função social da posse. Inconformismo da apelante. Alegação de propriedade registral e pedido de imissão na posse, litigância de má-fé e revogação da justiça gratuita. Reforma impertinente. Ausência de esbulho, clandestinidade ou violência, posse ad usucapionem e ajuizamento de ação de usucapião em curso. Possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa. Inteligência da Súmula 237 do C. STF. Preliminar afastada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020083-61.2022.8.26.0224](#), Rel. Jair de Souza, j. 31/10/25).

“AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - LOTEAMENTO RESIDENCIAL – TAXAS DE MANUTENÇÃO – Autora que postula o recebimento do rateio mensal devido pelos réus, proprietários de lotes inseridos no loteamento em que presta serviços de manutenção e conservação – Sentença de improcedência – Recurso da autora, com preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Prova oral para demonstrar a utilização dos serviços pelos réus que é desnecessária no caso – Controvérsia que, para ser dirimida, depende de prova exclusivamente documental – No mérito, o recurso não comporta acolhimento – Aplicabilidade da Tese 492 firmada pelo c. STF, sendo necessário apurar se houve a livre associação dos réus ou a expressa manifestação de desfiliação; se há Lei Municipal anterior que defina a obrigação de pagamento das contribuições associativas; ou se há contrato-padrão registrado na matrícula do loteamento – No caso, não restou comprovada a adesão expressa dos réus à Associação autora nem há contrato-padrão registrado na matrícula – Pagamentos de mensalidades anteriores e formalização de acordo que não caracterizam associação expressa, não se admitindo a anuência tácita com a obrigação – Entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste e. TJSP - Cobrança das taxas de manutenção, ademais, que não se tornou automática e permitida, independentemente de adesão, a partir da vigência da Lei 13.465/2017, como entende a autora – Sentença mantida na íntegra – Honorários recursais devidos - **PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1109036-14.2024.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 31/10/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A posse do imóvel controvertido é exercida pelo autor e por seu irmão, em razão da doação efetuada por seu pai na ocasião da separação judicial com a ré, sua mãe, que não reside no local por mera liberalidade, mas por autorização do irmão do autor que também é compossuidor, e a quem não pode ser oposto o interdito, a afastar a ocorrência de esbulho, especialmente porque o autor não está impedido de exercer sua compossessão – Improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000303-10.2023.8.26.0028](#), Rel. Walter Fonseca, j. 02/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de atos expropriatórios em virtude de sequestro criminal decretado sobre bens do executado Marcos Soares Rezende – Irresignação da executada Florestas da Canastra Ltda. – Natureza assecuratória da medida penal que se distingue da mera indisponibilidade de bens – Primazia do sequestro decretado pelo juízo criminal frente à constrição patrimonial em sede de execução civil – Precedente do C. STJ (CC 175.033/GO) – Interesse público superior inerente à medida criminal que impede a prática de atos expropriatórios por juízo diverso – Impossibilidade, contudo, de suspensão integral do *iter* executivo, pretendida pela executada Florestas da Canastra – Limitação da restrição aos bens especificamente do executado objeto do sequestro penal, Marcos Soares Rezende – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2200979-70.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 02/10/25).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Cobrança de faturas referentes a serviços de Internet prestados pela ré para o Município, para atender às instalações do Poder Público – Sentença de improcedência – Inconformismo da municipalidade – NÃO CABIMENTO – Expressa previsão no contrato administrativo de que os pagamentos deveriam ser realizados para a própria prestadora do serviço, o que não foi observado pelo Município em sua integralidade – Boletos bancários emitidos por terceiros, com indicação de beneficiários distintos da pessoa jurídica prestadora dos serviços que configuram erro por parte do Poder Público, não podendo isentar sua responsabilidade de pagamento à pessoa correta, por não se tratar de erro escusável – Comunicação da ré de que não terceiriza recebimento de valores, bem como que não houve interrupção dos serviços em virtude da negociação do débito – Quanto aos pagamentos feitos por cheques nominais, há indicação de que os títulos de créditos foram devolvidos pela instituição bancária por inconsistência no recebedor – Não havendo comprovação de que o numerário correspondente aos cheques foi debitado da conta da ré, a municipalidade não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil) – Eventual ressarcimento pelos valores pagos indevidamente pelo Município que deve ser objeto de ação própria – Mantido o reconhecimento da higidez da cobrança pela empresa ré – Sentença mantida – Majoração das verbas sucumbenciais – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002630-92.2020.8.26.0363](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 02/10/25).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese sob julgamento, tendo em vista que a ré não se enquadra na condição legal de consumidora no que concerne à relação contratual estabelecida entre as presentes partes. Valores de sobre-estadia livremente definidos pelas partes, bem como ausente comprovação hígida de que esses estariam muito acima da média praticada em contratos de transporte marítimo, como defendido pela ré apelante. Irrelevância da não juntada de Termo de Responsabilidade em relação a um dos contêineres em questão, tendo em vista a presença de elementos probatórios nos autos que indicam inquestionavelmente a contratação pela ré do transporte por intermédio daquele equipamento. Precedentes. Incontroverso o atraso na devolução dos contêineres à autora. Conjunto probatório que permite a conclusão de que a autora faz jus aos valores de sobre-estadia tal como definidos na r. sentença. Autora que decaiu de parte consideravelmente menor em relação ao valor condenatório pretendido. Sucumbência atribuída exclusivamente à ré que deve ser mantida (CPC, par. único, art. 86). Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1068892-08.2018.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 02/10/25).

“CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS. COTA CANCELADA. 1. Ação de cessionária visando compelir administradora de consórcio a anotar no seu sistema cessão de direitos relacionados a cota cancelada. Sentença de improcedência. Recurso da autora. 2. Pretensão da cessionária descabida. Orientação do STJ. REsp 2.181.193-SP e REsp 2.183.131-SP. A ré não é obrigada a realizar a anotação pretendida, bastando, para a eficácia da cessão, a notificação de que trata o art. 290 do CC. Comprovação de envio/recebimento da notificação extrajudicial. Cessionária, ademais, que passa a agir em nome próprio, na condição de titular do possível crédito, e não em nome do cedente, representando-o. Pagamento futuro, se devido, que deverá ser realizado de fato, formal e nominalmente à cessionária. Sentença mantida. 3. Cláusula penal que dependerá de comprovação de prejuízo no ato do pagamento, caso a ré efetue dedução a esse título. A cláusula em si mesma, portanto, é válida. 4. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1170566-19.2024.8.26.0100](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 02/10/25).

“PRELIMINARES – Ilegitimidade ativa – Descabimento – Direito à indenização prevista na Lei 10.209/2001 que não é restrito aos transportadores autônomos de carga – Autora que, não obstante seja empresa transportadora de cargas, tem direito ao adiantamento do vale-pedágio – Aplicação das razões de decidir da ADI 6.031/DF – Precedentes deste E. TJSP – Pedido de nulidade da sentença e de diversos atos processuais anteriores em razão da ausência de oitiva da ré sobre o pleito de juntada de documentos da autora – Alegação de que não se tratavam de documentos novos e de que a juntada foi deferida sem que a ré fosse previamente ouvida – Descabimento – Desnecessidade de oitiva prévia à juntada das notas fiscais – Ré que pôde se manifestar a respeito dos documentos apresentados – Admissibilidade da juntada extemporânea – Interpretação ampliativa do art. 435 do Código de Processo Civil – Hipótese em que os documentos não são indispensáveis à propositura da demanda – Inexistência de má-fé da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Hipótese em que os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do mérito (artigo 355 do Código de Processo Civil) – PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte rodoviário de cargas – Vale-pedágio – Pretensão de

condenação da ré ao pagamento de indenização no valor equivalente ao dobro do frete (art. 8º da Lei 10.209/2001) – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que o direito da está prescrito – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Hipótese em que tal questão já foi apreciada por esta 11ª Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento de autos nº 2164569-47.2024.8.26.0000 – Preclusão consumada – RECURSO NÃO CONHECIDO, nessa parte. AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte rodoviário de cargas – Vale-pedágio – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização no valor equivalente ao dobro do frete (art. 8º da Lei 10.209/2001) – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que a conduta da autora, ao não invocar tal direito ao longo de anos de relação contratual, é contrária à boa-fé objetiva, dando azo à configuração do instituto da supressio – Descabimento – A sanção pelo não adiantamento do vale-pedágio decorre de norma de natureza cogente, razão pela qual a invocação do princípio da boa-fé objetiva não tem o condão de tornar inexigível a obrigação legalmente imposta – Precedente do C. STJ – Hipótese dos autos em que a ré não demonstrou o pagamento dos pedágios, ônus a ela atribuído (art. 373, II, CPC) – Multa do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 que é devida – Constitucionalidade da norma reconhecida na ADI 6.031/DF – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.” (Apelação Cível nº [1002271-55.2022.8.26.0337](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 16/10/25).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso tão só do réu. Golpe do boleto falso. Autora que pagou boleto em atraso enviado por aplicativo de mensagem. Boleto falso. Pagamento direcionado a terceiro. Terceiro com todos os dados pessoais da autora e do financiamento. Dano moral configurado (*in re ipsa*). REsp nº 2.187.854 – SP. Aplicação desse precedente. Indenização fixada na sentença em R\$ 4.000,00. Valor razoável e proporcional. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026311-65.2024.8.26.0003](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 30/10/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer e não fazer – Pedido indenizatório em matéria de direito minerário – Decisão que deferiu a tutela de urgência para, entre outras providências, determinar que a ré (agravante) se abstenha de realizar lavra fora da área de concessão, retome o pagamento de royalties, apresente documentos e informações, sob pena de multa, e autorizou a realização de perícia preliminar. AGRAVO INTERNO – interposto por Alberto Rubens Botti e outros (autores da ação) pretendendo a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, restaurando-se a decisão do juízo "a quo". Insurgência da ré-agravante: Alegação de que a longa inércia dos autores-agravados em exercer seus direitos configurou o instituto da supressio, consolidando uma situação jurídica e fática - Sustenta a legitimidade de sua ocupação com base em antigos contratos de locação e a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas, bem como a impertinência da produção de prova pericial em caráter liminar. Razões de decidir: Tutela de urgência – Manutenção – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Supressio – Inaplicabilidade na espécie – Histórico de litigiosidade entre as partes que descaracteriza a inércia qualificada e afasta a legítima expectativa de renúncia ao direito - Relação jurídica regida pelo Código de Mineração (ex lege), e não por contrato de locação já declarado insubsistente por decisão judicial pretérita - Obrigações de pagamento de royalties e

renda pela ocupação que decorrem de imposição constitucional (art. 176, § 2º) e legal (Código de Mineração), não podendo ser afastadas por suposta inércia - Probabilidade do direito dos agravados (autores da ação) e perigo de dano evidenciados – Perícia prévia que se mostra adequada ante o teor do artigo 60, caput, e seu parágrafo 1º do código de mineração, para quantificar os danos e pela ocupação da superfície do terreno, viabilizando a fixação de valores devidos frente ao cenário controverso - Prazo para cumprimento de obrigação de informar o volume de brita ajustado (item ii) e exibição de documentação (item iii) – Dilação que se impõe por razoabilidade – Limitação do teto da multa _ No arremate, diante do proveito econômico pretendido pelos autores, altero de ofício o valor da causa para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de acordo com o art. 292, § 3º, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, mantida no mais, a íntegra da decisão recorrida - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Agravado de Instrumento nº [2351028-60.2024.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 08/10/25).

“Ação de conhecimento com pedido de restituição de valores – Consórcio – Alegação de vício de consentimento e ausência de dever de informação quanto ao produto contratado. Sentença de parcial procedência que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a validade do contrato e a inexistência de vício ou falha de informação, limitando a condenação à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, nos moldes legais e contratuais. Recurso da ré – Sustenta a validade da contratação – Alega de inexistência de vício de consentimento e ausência de falha na prestação do serviço – Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso do autora – Defende a incidência do CDC – Postula a anulação do contrato, com restituição imediata e integral das quantias pagas – Pleiteia, ainda, indenização por danos morais e a redistribuição integral dos ônus de sucumbência. Preliminares afastadas – Interesse de agir presente, diante da pretensão de reconhecimento da nulidade contratual e da reparação de danos – Razões recursais que atendem ao princípio da dialeticidade. Julgamento - Relação de consumo - Artigo 14 da Lei nº 8.078/90 - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Falha na prestação de serviços configurada – Instituição financeira que, por meio de sua funcionária, transmitiu informações incorretas quanto à taxa de administração e à inexistência de limitação para oferta de lances – Violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) – Negócio jurídico maculado por vício de consentimento – Restituição integral e imediata das quantias pagas, em parcela única - Danos morais não configurados - Inexistência de violação a direito da personalidade - Sucumbência – Mantida a distribuição recíproca – Majoração dos honorários recursais devidos ao patrono da autora (art. 85, §11, CPC). Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007543-68.2022.8.26.0001](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 08/10/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de Confissão de dívida – Existência de cláusula com condição suspensiva – Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução, nos termos do art. 803, I do CPC – Insurgência da embargada – Não acolhimento – Apesar de o embargante figurar como devedor solidário nas notas promissórias que deram origem ao título executado, a pretensão da embargada consiste na execução do instrumento de confissão de dívida – Cláusula expressa que dispõe a possibilidade de execução do contrato apenas em caso de ausência de êxito na demanda executiva promovida em desfavor do emitente das notas promissórias – Demanda promovida em desfavor daquela que ainda não se findou – Negócio jurídico submetido à condição suspensiva, a qual ainda não se operou – Incidência do disposto no art. 125 do Código Civil –

Ausência de exigibilidade do título a teor do que dispõe o art. 783 do CPC – Sentença mantida – Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1012669-20.2024.8.26.0037](#), Rel. Jacob Valente, j. 29/10/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUA REVOGAÇÃO. – Ação possessória – Invasão do imóvel – Esbulho caracterizado há menos de ano e dia – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar – Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil: – Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANÁLISE TRÍPLICE-DIMENSIONAL DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. CONDICIONAMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO A MEDIDAS DE GARANTIA DE MORADIA – DESCABIMENTO - O direito subjetivo constitucional à moradia impõe à União, Estados e municípios, em competência concorrente, estabelecerem políticas para enfrentamento do problema e ao Executivo também cabe a análise tríplice-dimensional da conveniência de aplicação de políticas públicas garantidoras do direito de moradia. Em razão da "Doutrina Chenery", o Judiciário somente pode intervir nestas políticas em caso de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso em epígrafe. Determinação judicial implicaria em desrespeito à separação dos Poderes, com invasão do Judiciário em competência do Executivo. - Indevido o condicionamento da reintegração de posse ao asseguramento, aos invasores, de atendimento pelos órgãos municipais que sequer integram a lide. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2219471-13.2025.8.26.0000](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 20/10/25).

“APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional - Ação de indenização por danos materiais e morais – Cancelamento do primeiro trecho do voo, com realização do trajeto pela via terrestre e chegada ao destino com atraso superior a seis horas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de problemas operacionais – Fortuito interno - Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados – Realização de parte do trajeto pela via terrestre e atraso final superior a seis horas, sem a prestação da assistência devida – Quantum indenizatório fixado em R\$ 4.000,00, em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com o patamar adotado por esta c. 13ª Câmara em casos semelhantes – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1023943-19.2023.8.26.0068](#), Rel. Simões de Almeida, j. 28/10/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da área destinada à moradia e admitindo a possibilidade de constrição sobre a parte comercial, caso viável o seccionamento do imóvel. O agravante sustenta que o imóvel é o único bem de sua propriedade, utilizado para moradia e pequenas atividades comerciais indispensáveis à subsistência da família. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a parte comercial do imóvel, que possui dupla destinação, pode ser penhorada sem prejuízo à área residencial. III. Razões de Decidir

O conjunto probatório revela que o imóvel possui dupla destinação, residencial e comercial, afastando a impenhorabilidade integral. Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, a proteção ao bem de família restringe-se ao imóvel residencial, não se estendendo à fração destinada à exploração econômica, quando viável a separação. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É possível a penhora de parte do imóvel que não se caracteriza como bem de família, desde que o desmembramento não prejudique a área residencial. 2. A jurisprudência admite a penhora parcial do bem em casos de dupla destinação, quando viável a separação física ou jurídica. Legislação Citada: Lei nº 8.009/1990, art. 1º. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1018102/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010. STJ, REsp 1150957/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011. STJ, AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017.” (Agravo de Instrumento nº [2292117-21.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29/10/25).

“Indenizatória por danos materiais e morais – Transporte particular de passageiro - Extravio de mochila e maleta de ferramentas do autor após transporte contratado por meio da plataforma Uber – Sentença de improcedência. Ilegitimidade ativa – Embora a prestação do serviço tenha sido solicitada por terceira pessoa (esposa do autor), incontroverso que o serviço foi utilizado pelo requerente e que sofreu alegado prejuízo material narrado na inicial - Ilegitimidade passiva– Inocorrência – Aplicação do CDC – Cadeia de fornecedores caracterizada – Legitimidade passiva da réu, empresa responsável pela intermediação digital de consumidores com motoristas autônomos, para responder por danos causados à requerente – Inteligência dos artigos 7º, p. único, e 14, do CDC – Precedentes do STJ e desta Corte – Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada. Indenizatória por danos materiais – Intermediação de contrato de transporte privado por plataforma gerenciada pela ré – Esquecimento de mochila e maleta de ferramentas no interior do veículo, constatado pelo passageiro após a conclusão do transporte contratado – Culpa pelo extravio dos bens que não pode ser imputada à ré, mas ao próprio passageiro, que se encontrava sob guarda e depósito de seus objetos pessoais - Ausência de prova de apropriação ilícita do motorista vinculado à plataforma da requerida – Eventual extravio de maleta de ferramenta e mochila dentro do veículo não se insere nos riscos do próprio deslocamento e constitui evento totalmente alheio ao contrato de transporte em si – Fortuito externo - Incidência da excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3º, I e II do CDC – Sentença mantida – Recurso negado. Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1013439-43.2023.8.26.0006](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 31/10/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA. VÍTIMA DE GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REQUISIÇÃO DE DADOS E IMEI. ART. 22 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO À INTERNET ABRANGEM VASTA GAMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO O IMEI, QUE PERMITEM, DE FATO, IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR O USUÁRIO E A NATUREZA DE SUA ATIVIDADE. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS VALORES CONSTANTES NA TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB SÃO MERAMENTE ORIENTADORES (ART. 85, §8º-A, DO CPC). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE, DADO OS BAIXOS VALORES DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO (ARTIGO 85, §8ª DO CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1135674-84.2024.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 08/10/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipatória para afastamento de penhora sobre imóvel alegado como bem de família. O agravante, sócio da empresa executada, afirma residir no imóvel com sua família, buscando a proteção legal de impenhorabilidade. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel, de propriedade de uma pessoa jurídica, pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável quando sócio residir no local. III. Razões de Decidir: 3. A proteção do bem de família não se estende a imóveis de propriedade de pessoa jurídica, mesmo que destinados à residência de sócios, conforme jurisprudência do STJ. 4. A prova apresentada pelo agravante sobre a residência no imóvel é considerada frágil, não demonstrando de forma convincente que o bem serve como domicílio permanente antes da penhora. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A proteção do bem de família visa resguardar o direito à moradia, não o patrimônio do devedor. 2. Ausência de prova de residência no local anteriormente à penhora que não autoriza o acolhimento do privilégio.” (Agravo de Instrumento nº [2218000-59.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 08/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA EMITIDA E LEVADA A PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE, POR ORA, A DEMONSTRAR O SUPOSTO CONTRATO VERBAL ALEGADO PELA RÉ. PROTESTO, ADEMAIS, LEVADO A EFEITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR DA AUTORA. SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS QUE É MEDIDA DE RIGOR. DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2185841-63.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 12H PARA CHEGAR AO DESTINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE MAIS DE DOZE HORAS. NÃO COMPROVADA EFETIVA ASSISTÊNCIA MATERIAL NO PERÍODO. DANOS MORAIS COMPROVADOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DO RESP 1584465/MG. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006246-48.2024.8.26.0068](#), Rel. César Zalaf, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS. 1- APELAÇÃO (BANCO). 1.1- JUROS REMUNERATÓRIOS EXTORSIVOS - TAXA ANUAL SUPERIOR A SEIS VEZES A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - EXCESSO DESCOMEDIDO - MODULAÇÃO DE RIGOR - LIMITAÇÃO DE ACORDO COM O PEDIDO INICIAL. 1.2- PAGAMENTOS A MAIOR - RESTITUIÇÃO DEVIDA, FACULTADA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR. 1.3-

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - INEXISTÊNCIA DE RESPECTIVA CONDENAÇÃO AO BANCO PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.4- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 2- APELAÇÃO (AUTOR). 2.1- COBRANÇAS EM EXCESSO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE NÃO DEPENDE DE MÁ-FÉ - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - TESE DEFINIDA PELO STJ - EARESP 676.608/RS. 2.2- CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A PRETENSÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE. 2.3- JUROS DE MORA DO INDÉBITO QUE DEVEM FLUIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO AOS AUTOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1º, DO CPC, E OBEDECER AOS TERMOS DA LEI 14.905/2024. 2.4- DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 2.5- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS - ART. 86, CAPUT, DO CPC - READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 2.6- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO E PARTE. 3- AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSES PONTOS, O APELO DO BANCO NÃO PROSPERA ENQUANTO O ADESIVO DO AUTOR COMPORTA PARCIAL ACOLHIMENTO.” (Apelação Cível nº [1001755-72.2025.8.26.0032](#), Rel. Carlos Abrão, j. 17/10/25).

“Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Irresignação das corrés – Preparo recursal não recolhido pela agência de viagens apelante – Deserção de seu recurso é medida que se impõe – Gratuidade judiciária concedida à seguradora apelante somente para dispensá-la do recolhimento do preparo recursal (art. 98, § 5º, do CPC) – Pretensão da seguradora de suspensão da correção monetária e dos juros de mora em razão de se encontrar em liquidação extrajudicial – Questão atinente à fase de cumprimento de sentença, sem interferência nesta fase de conhecimento – Acidente envolvendo ônibus pertencente à corré Agência de Viagens Dallas – Autor que sofreu lesões de natureza grave, bem como presenciou o falecimento de sua esposa – Ocorrência do acidente e de suas consequências demonstradas, em face das provas constantes dos autos – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade das corrés configurada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de dano moral também caracterizada – Dano que independe de comprovação por decorrer do próprio ato violador – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso da seguradora improvido e não conhecido o da agência de viagens.” (Apelação Cível nº [0030755-61.2011.8.26.0506](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 17/10/25).

“Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização de prova pericial contábil – Preliminar rejeitada – Cédula de Crédito Bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais – Demonstrativo de cálculo devidamente exibido pelo exequente com a evolução do débito, assim como as taxas de juros praticadas – Produto da operação creditado em conta corrente da instituição financeira – Validade do título executivo reconhecida – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Contrato firmado por pessoa jurídica – Encargos financeiros com base na taxa DI – Admissibilidade – Abusividade, contudo, da sobretaxa de 42% – Manutenção da determinação de revisão contratual com base na taxa média de mercado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior

a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalhecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Cobrança de taxa denominada "Comissão Flat" – Abusividade também configurada – Ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço à embargante – Alegação da embargante de venda casada com tarifas e outros produtos – Contrato que não prevê cobranças nesse sentido – Ausência de impugnação específica – Comissão de permanência – Hipótese de ser determinado, na verdade, o afastamento da cobrança de quaisquer encargos moratórios no caso vertente, face a descaracterização da mora decorrente do reconhecimento da cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença parcialmente reformada – Recurso da embargante provido em parte, restando improvido o do embargado.” (Apelação Cível nº [1001648-08.2025.8.26.0071](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/10/25).

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO À RESCISÃO DE SENTENÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO NA OCASIÃO. PRECLUSÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 85, § 2º, CPC. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO PRINCIPAL EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR, EM AÇÃO RESCISÓRIA, SE O CRITÉRIO ADOTADO FOI O MAIS ADEQUADO À NORMA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Ação Rescisória nº [2121868-37.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 22/10/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE 27 HORAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais sofridos devido a atraso em voo que resultou perda de conexão e atraso de 27 horas na viagem aérea programada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso causado por reprogramação da malha aérea, e (ii) se houve prestação de assistência ao consumidor conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é reconhecida, e a ré não comprovou excludentes de responsabilidade. 4. O atraso de 27 horas constitui fortuito interno que gera subtração do tempo e da segurança do consumidor, configurando dano moral. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Ação ora julgada procedente para condenar a ré a pagar a quantia de R\$ 8.000,00 por danos morais. Tese de julgamento: 1. O atraso de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O atraso significativo e a falta de assistência adequada configuram dano moral. Legislação Citada: CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186, 389, 406, 734, 927. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1106358-60.2023.8.26.0100, Rel. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025. TJSP; Apelação Cível 1020260-72.2023.8.26.0100, Rel. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2024.” (Apelação Cível nº [1008479-82.2025.8.26.0003](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 22/10/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Bancários. Sentença deprocedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção da Douta Magistrada "a quo". Fraude. A Autorateve seus recebíveis transferidos ao Mercado Pago apesar de nunca ter contratado empréstimo com este. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Inteligência do art. 186 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. De rigor a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente lançados. Vulnerabilidade da consumidora. Danos morais configurados. Indenização fixada em R\$ 10.000,00 (dezmil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelosRéus a 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, em favor da banca que patrocinou os interesses da Autora.” (Apelação Cível nº [1010202-41.2023.8.26.0704](#), Rel. Penna Machado, j. 22/10/25).

“Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Golpe da "falsa renegociação de empréstimo" seguido do golpe do "falso boleto" – Inconformismo do autor – Fraudadores que lograram ludibriar o demandante ao oferecer suposta renegociação de empréstimo contraído perante o banco réu – Defeito na prestação do serviço do réu reconhecido – Transações que destoam do perfil do cliente, sobretudo se considerada sua hipervulnerabilidade – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Declaração de inexigibilidade dos empréstimos é medida de rigor, assim como a condenação do réu à restituição simples do dano material sofrido pelo autor – Dano moral, porém, não configurado – Parcial procedência da ação é medida de rigor – Recurso do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006191-79.2024.8.26.0268](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS OBJETO DA DISCUSSÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ENTRE O EXECUTADO (EX CÔNJUGE DA EMBARGANTE) E O EXEQUENTE NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO (NOTA PROMISSÓRIA). RECONHECIMENTO DE INDÍCIOS QUE CONDUZEM À NECESSÁRIA SUSPENSÃO DE ATOS ALIENATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE SE ALEGAR SIMULAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTE DO C. STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2264773-65.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 22/10/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - Transporte aéreo de animal de suporte emocional - Pretensão de viajar com o cão na cabine destinada aos passageiros e fora da caixa de transporte - Demanda julgada procedente em parte - Apelou a ré - Admissibilidade - A Portaria nº 12.307/2023, da ANAC, faculta à companhia aérea o transporte de animal de assistência emocional na cabine de passageiros, e a prerrogativa

de fixar normas de embarque específicas - O animal da autora não atende às condições de tamanho estabelecidas pela requerida, uma vez que excede as dimensões máximas permitidas para transporte na cabine - Inobservância que coloca em risco a segurança do voo e o sossego dos passageiros - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, com redistribuição do ônus sucumbencial - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1151220-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Mendes Pereira, j. 07/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de cobrança c/c perda de uma chance". Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Pretensão de que o banco seja condenado ao pagamento integral do saldo PASEP da conta da autora, com correção pela TJLP, sem fator de correção e expurgos inflacionários. Parcial procedência. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Alegação de que o Tema Repetitivo 1300, do STJ, encontra-se ainda pendente de julgamento. Irrelevância. Inexistência de discussão, neste processo, sobre o ônus da prova acerca de lançamentos a débito na conta individual do PASEP. Existência de *distinguishing* apto a ensejar o julgamento da demanda, sem qualquer violação à suspensão nacional determinada pelo A. STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de aplicar ao seu saldo da conta individual do PASEP, mantida desde 1987, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sem qualquer fator de correção. Descabimento. Judiciário que não pode se imiscuir na forma de remuneração do PASEP, estabelecida em lei e regulada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda/Tesouro Nacional. Prestígio à tripartição dos poderes e à autonomia do Conselho Diretor do Fundo para regulamentar a matéria. Histórico de atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP indica que a TJLP somente teve previsão para incidir a partir de dezembro de 1994 e ajustada por fator de redução. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Inexistência de previsão legal ou administrativa no que tange à determinação, pelo Conselho Diretor do Fundo, de incidência de expurgos inflacionários sobre o saldo da conta PASEP. Aplicação incorreta, pelo perito judicial, dos Percentuais de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS-PASEP divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013057-94.2024.8.26.0562](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 13/10/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de compra e venda de sementes – Embargos à execução julgados procedentes para extinguir a execução por ausência de título executivo – Inconformismo da embargada. Título executivo extrajudicial. Contrato particular de compra e venda de sementes, assinado pela devedora e por duas testemunhas, que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Obrigação de entrega descumprida pela vendedora, sendo possível a execução por quantia certa, em razão da estipulação do valor unitário e total da mercadoria no instrumento. Desnecessidade de prévia execução de obrigação de fazer para conversão em perdas e danos – Execução diretamente proposta por quantia certa que se revela cabível, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. Excesso de execução caracterizado – Correção monetária incidente desde o vencimento da obrigação inadimplida – Juros de mora, contudo, que devem fluir apenas a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil – Observância dos parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024. Alegada compensação parcial mediante entrega de

equipamentos que não encontra respaldo em prova documental idônea – Afastada a pretensão, facultada à embargante a utilização das vias ordinárias para cobrança de eventual crédito. Sentença reformada, ante o reconhecimento da higidez do título executivo, com adequação da forma de incidência dos encargos moratórios, invertendo-se o ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1015450-38.2024.8.26.0482](#), Rel. Daniela Mengatti Milano, j. 07/10/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA PELA AUTORA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MILHAS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO – TITULAR DAS MILHAS QUE PROMOVEU O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO – INTERMEDIÁRIA NA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS (123 MILHAS) QUE SEQUER INTEGRA A LIDE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA RÉ PELOS EVENTOS NARRADOS NO CASO - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021531-18.2023.8.26.0068](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 21/10/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – Pretensão de concessão de efeito suspensivo ao apelo – Hipótese que decorre de lei (art. 1.012 do CPC), além de prejudicada a análise diante do processamento do presente recurso – MÉRITO – Contrato de empréstimo consignado – Relação de consumo – Contratação não reconhecida pelo autor – Prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura aposta no respectivo instrumento – Fraude reconhecida – Inexistência de relação jurídica hígida entre as partes – Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC) – Súmula 479 do C. STJ – Declaração de inexistência dos negócios jurídicos mantida – Observação quanto à possibilidade de compensação entre débito e crédito, conforme sedimentado na r. sentença – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – O ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, todavia, deve se dar na forma simples – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a nulidade – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – DANO MORAL configurado diante das peculiaridades do caso concreto – Indenização por dano moral fixada em R\$ 5.000,00 que não comporta redução – JUROS DE MORA – Pretensão de sua incidência a partir do arbitramento da indenização aos danos morais – Afastada – Manutenção da fixação na r. sentença da incidência dos juros desde a citação – Entendimento pacificado na Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, de que os juros de mora incidem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extrapatrimonial (negócio jurídico inexistente dada a falsidade da assinatura apurada), manutenção da incidência dos juros de mora desde a citação face a vedação à “*reformatio in pejus*” – Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a repetição do indébito em dobro – SUCUMBÊNCIA – Banco réu deve arcar com o pagamento integral das despesas

processuais e honorários advocatícios – Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Ademais, gratuidade concedida ao autor que não isenta do recolhimento pela parte requerida, à luz do § 2º, do art. 82, do CPC, e § 5º, do art. 1.098, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça – HONORÁRIOS RECURSAIS – Observância do Tema 1059 do STJ. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001074-98.2020.8.26.0187](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 21/10/25).

“AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cédulas de crédito bancário (empréstimos) vinculadas a investimentos (COE) - Sentença de improcedência – apelo do autor – PRELIMINARES – Arguição de nulidade da sentença, porque *extra petita* - Inocorrência – Sentença analisou conjuntamente os fatos, os pedidos e a causa de pedir – Cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial contábil para apuração dos prejuízos com as operações financeiras – Rejeição – Os prejuízos com as financeiras são incontroversos e sendo assim a prova pericial requerida não seria útil para comprovar as alegações de vício de consentimento do autor, propaganda enganosa de assessor de investimento do réu, venda casada e onerosidade excessiva superveniente (decorrentes das contratações dos empréstimos e aplicação de seus numerários no investimento COE) - Prova documental suficiente para dirimir a controvérsia - MÉRITO – Cédulas de crédito bancário, cujos valores foram investidos em COEs – Certificados de Operações Estruturadas – Pretensão de revisão da taxa de juros das cédulas, sob alegação de propaganda enganosa, venda casada, onerosidade excessiva superveniente - Não acolhimento – Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo demandante - Conjunto probatório demonstra que o apelante, contabilista, é investidor experiente e com perfil agressivo (ao menos quatro anos antes das operações financeiras questionadas), portanto, com conhecimento e amplo domínio do mercado de capitais, notadamente quanto aos possíveis riscos dos empréstimos e capital investido em COEs – Instrumentos de contrato nos quais constam expressa descrição dos produtos que o autor estava aderindo, as condições para contratação, encargos, forma de pagamento e rentabilidade - Apelante que sequer pretende rescindir os contratos e retornar as partes ao estado anterior, mas sim a formular seus pedidos de modo a excluir a possibilidade de qualquer perda com as operações e auferir lucro certo – Abusividade inexistente – Indevida a revisão de cláusula, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - SENTENÇA MANTIDA, majorada a verba honorária, nos termos do §11, art. 85, do CPC (Tema 1059/STJ) - **PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1081015-28.2024.8.26.0100](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 21/10/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS - ÔNIBUS IMPEDIDO DE SEGUIR VIAGEM EM VIRTUDE DE FISCALIZAÇÃO DA ARTESP - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESLOCAMENTO DA AUTORA PARA A RODOVIÁRIA ONDE EMBARCOU EM OUTRO COLETIVO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pretensão para que haja condenação por danos morais. A autora foi deslocada para rodoviária no interior da cidade de Catanduva. Disponibilização de passagem para embarque em outro ônibus, mas somente após o decurso de 4 (quatro) horas e em acomodação inferior à contratada. Dano moral configurado. No presente caso, o valor

indenizatório deve ser fixado em R\$4.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência. **Recurso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1035429-63.2022.8.26.0576](#), Rel. Eduardo Velho, j. 05/10/25).

“APELAÇÃO – Ação de cobrança- Contrato de transporte rodoviário – Pretensão de recebimento de valores atinentes à estadia, pernoite e finais de semana – Sentença de improcedência – Recurso da demandante – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Mérito – Ausência de prova de impedimento/obstáculo criado pela contratante ao recebimento da carga – Ônus da prova a cargo da apelante e do qual não se desincumbiu (Art. 373, I, CPC) - Documentos que demonstram possibilidade de recebimento em horários alternativos e existência de entregas efetivamente realizadas fora do horário padrão – Opção de consolidação de cargas de responsabilidade da transportadora – Despesas decorrentes de sua própria conduta - Impossibilidade de transferência dos custos à contratante - Sentença mantida – Recurso da ré desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1000444-06.2023.8.26.0650](#), Rel. Irineu Fava, j. 08/10/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE" - ATUAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRESPONDENTE REVEL E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORA. 1. CASO CONCRETO - Autora recebeu contato efetuado por correspondente bancário (Basic Soluções), que lhe ofertou a portabilidade de um empréstimo com a promessa de melhores condições, junto à Facta Financeira - Diversamente da oferta formulada por e-mail, ocorreu a contratação de um empréstimo novo, sem relação com qualquer mútuo anterior e em condições menos vantajosas à consumidora - Reconhecimento, pelo d. Juízo de primeiro grau, da ilegalidade na conduta da correqueira Basic Soluções, condenando-a à restituição dos valores descontados da aposentadoria e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 15.000,00 - Entendimento, por outro lado, de que o banco não contribuiu nem participou da irregularidade ocorrida, restando julgada improcedente a ação em face deste. 2. CONTRATAÇÃO IRREGULAR - Correspondente bancário que possuía informações sigilosas da autora, lançando no sistema do banco correquerido, para confirmação via aplicativo, informações diversas das ofertadas à interessada - E-mail contendo a proposta que foi enviado a partir de endereço contendo o domínio do banco ("sac@FactaPortabilidade.com.br") - Representante que teve acesso facilitado a informações da consumidora, o que contribuiu para o convencimento desta acerca da aparente lisura do negócio. 3. RESPONSABILIDADE DO BANCO - Fornecedor se obriga a cumprir a "oferta suficientemente precisa" (artigo 30, CDC) - Relação concretizada mediante induzimento da autora em erro pelo correspondente, que atuou em nome e no interesse do banco - Falha na segurança do banco ao realizar o tratamento dos dados da consumidora - Culpa "in omittendo" e "in vigilando" - Aplicabilidade da Resolução nº 3954/2011 do BCB, que confere à instituição bancária responsabilidade pelo atendimento prestado por meio de correspondentes (artigo 2º) e o dever de fiscalizar suas condutas (artigo 4º) - Responsabilidade entre banco e correspondente que é solidária (artigo 34 do CDC e artigo 932, III, do Código Civil) - Jurisprudência - Consumidora que agiu com a cautela esperada do cidadão médio, não contribuindo para a irregularidade, e demonstrou boa-fé

ao tomar providências administrativas tão logo se deu conta do ocorrido - Ausência de culpa da autora - Situação que configura fortuito interno à atividade do banco - Súmula 479 do STJ - Procedência da ação em face da Facta Financeira. 4. DANOS MORAIS - Patamar arbitrado em primeiro grau (R\$ 15.000,00) que é superior ao adotado por esta c. Câmara em casos semelhantes - Refutada a majoração pretendida pela autora em sede recursal - Manutenção. 5. DISPOSITIVO - Ação julgada parcialmente procedente também em face da Facta Financeira - Declaração da nulidade do contrato nº 81319018, com a imediata cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora, sem prejuízo do quanto já determinado acerca da devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, e da indenização por danos morais fixada, em solidariedade com a correqueira Basic Soluções. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1007727-48.2024.8.26.0132](#), Rel. Sergio Gomes, j. 13/10/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Cheques. Sentença de extinção do feito, por reconhecida prescrição. Insurgência. Provimento ao recurso. CASO EM EXAME. 1. Interposição de apelo pelo exequente requerendo o prosseguimento do feito e o reconhecimento de fraude à execução. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em análise consistem em verificar a configuração ou não da prescrição intercorrente, e se foram preenchidos os requisitos da fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. DECISÃO SURPRESA. Não ocorrência. É vedado ao julgador decidir o feito com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado aos litigantes a oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/15. No caso, observa-se que a sentença recorrida não configura decisão surpresa, na medida em que o exercício do contraditório foi bem observado pelo Juízo de piso, que antes do decreto extintivo determinou a intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente. 4. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo prescricional de seis meses desde quando expirada a apresentação do cheque, na forma do art. 59 da Lei nº 7.357/1985. Ausência de inércia do exequente pelo prazo ininterrupto de seis meses. 5. FRAUDE À EXECUÇÃO. Doação de imóvel herdado pela executada a seus filhos, quando já respondia a ação judicial. Configuração da hipótese descrita no art. 792, inciso IV, do CPC/15. Negócio que se deu claramente de forma simulada, com o fim de esvaziar o patrimônio da devedora, em detrimento do credor. Má-fé caracterizada. Fraude à execução reconhecida. Decreto de ineficácia da doação em relação ao exequente (art. 792, § 1º, CPC/15). 6. BEM DE FAMÍLIA. Os donatários pretendem beneficiar terceiro (avó, que doou o imóvel à filha, ora executada, tendo reservado para si o seu usufruto), sem que demonstrem legitimidade para falar em seu nome, a teor do art. 18, caput, do CPC/15, que prevê que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". III. DISPOSITIVO E TESE. 7. Sentença anulada para prosseguimento do feito. 8. Recurso provido. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 10, 18, 792, inciso IV, e § 1º, do CPC/15; Lei nº 7.357/1985, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC e REsp nº 1.600.111/SP.” (Apelação Cível nº [0001855-41.2002.8.26.0035](#), Rel. Hélio Marquez de Farias, j. 28/10/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Alegação de dano moral por extravio de bagagem. INADMISSIBILIDADE. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Danos morais não configurados. Embora o descumprimento contratual esteja evidente, é preciso demonstrar como isso afetou profundamente o bem-estar emocional e psicológico da autora. Sem tais evidências, a possibilidade de uma indenização por danos morais se torna incerta, mesmo diante da falha na

prestação do serviço. Indenização por dano moral rejeitada. Precedente desta Colenda Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000936-28.2025.8.26.0003](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 31/10/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERCURSO DE SÃO PAULO A ORLANDO. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES FORAM IMPEDIDOS DE VIAJAR ACOMPANHADOS DA CACHORRA DE SERVIÇO DO COAUTOR PEDRO, QUE POSSUI GRAVE COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO E AUTISMO. CONSIDERAÇÃO DE QUE A CHEFE DE CABINE DA AERONAVE DETERMINOU AOS AUTORES QUE DESEMBARCASSEM DA AERONAVE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O GOVERNO AMERICANO HAVIA SUSPENDIDO A ENTRADA EM SEU TERRITÓRIO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE DETERMINADOS PAÍSES, INCLUINDO O BRASIL, EM VIRTUDE DO ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR RAIVA, E QUE, NO AEROPORTO DE ORLANDO, NÃO HAVIA UM DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE PARA RECEPÇÃO DE CÃES. CONSIDERAÇÃO, AINDA, DE QUE OS AUTORES EXIBIRAM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DO EMBARQUE, MAS NÃO OBTIVERAM ÊXITO, SENDO COMPELIDOS A SE RETIRAR DA AERONAVE, SOB AMEAÇA DE ACIONAMENTO DA SEGURANÇA. CIRCUNSTÂNCIA DE QUE OS AUTORES FORAM REALOCADOS PARA OUTRO VOO COM DESTINO A MIAMI QUE SOMENTE DECOLOU NO PERÍODO NOTURNO E, AO CHEGAREM AO AEROPORTO DE MIAMI, CONSTATARAM O ATRASO DO VOO DE CONEXÃO DE MIAMI A ORLANDO, NÃO LHE RESTANDO ALTERNATIVA SENÃO REALIZAR O TRAJETO PELA VIA TERRESTRE, A FIM DE AMENIZAR O NÍVEL DE AGRESSIVIDADE E EXAUSTÃO QUE ACOMETIA O COAUTOR PEDRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, JÁ QUE A EMPRESA AÉREA JÁ HAVIA AUTORIZADO O EMBARQUE DA CACHORRA, VIA MENSAGEM ELETRÔNICA, DIAS ANTES DA DATA DA VIAGEM, CONSIDERADO, AINDA, QUE A CACHORRA ERA NORTE AMERICANA, VACINADA NOS ESTADOS UNIDOS E QUE SEU ACESSO A AEROPORTOS ERA IRRESTRITO. CONFIGURAÇÃO DO DESPREPARO E DESCASO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA AÉREA E A INSUFICIENTE ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA AOS PASSAGEIROS, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECERAM EM TERRA, O QUE OCASIONOU AO COAUTOR PEDRO, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DESESTABILIZAÇÃO EMOCIONAL, CONVULSÕES INTENSAS E ACOMPANHADAS DE AGRESSIVIDADE, NÃO FOSSE BASTANTE A PREOCUPAÇÃO E ANGÚSTIA CAUSADA AOS SEUS GENITORES. VERIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS HÁBEIS À CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R\$ 15.000,00 PARA AUTOR, PRESERVADA, JÁ QUE SE AMOLDA ADEQUADAMENTE AO CASO. INADMISSIBILIDADE DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA PARA R\$ 200.000,00. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001911-50.2025.8.26.0003](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 06/10/25).

“Apelação – Ação indenizatória – Golpe do falso empréstimo – Anúncio na plataforma do Instagram – Solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo anunciado – Autora que, assim ludibriada, realiza transferências, e se dá conta de ter sido vítima do golpe – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Inexistência de responsabilidade da ré. Instituição financeira que se limitou a, atendendo solicitação da cliente autora, repassar os valores

às instituições destinatárias dos pagamentos. Pagamentos que foram realizados por modalidade em que a transferência do dinheiro se dá de forma imediata, impedindo seu bloqueio pela instituição financeira de origem. Elementos dos autos, de todo modo, não evidenciando fato imputável à ré no episódio de que foi vítima a autora, só o que ensejaria o reconhecimento da respectiva responsabilidade a partir da teoria do risco da atividade. Aplicação da excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Sentença confirmada. Negaram provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1044059-29.2024.8.26.0224](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 23/10/25).

“APELAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE SOBRESTADIA DE CONTAINER. Tradução juramentada dos conhecimentos de embarque, documentos inerentes ao cotidiano do transporte marítimo de cargas – Desnecessidade, no contexto da ausência de demonstração de eventual prejuízo para compreensão dos fatos e do pedido, especialmente em face da apresentação da versão traduzida das cláusulas gerais e destacada a natureza da atividade exercida pela apelante. Nulidade afastada. Elementos de prova suficientes para o embasamento da pretensão. Apelante que não nega a contratação do transporte, nem, tampouco, o atraso na devolução dos contêineres. Cláusula, geral integrante dos "BL's" acostados aos autos, que refere expressamente à cobrança de sobrestadia, nos moldes da tabela divulgada pelo armador, registrada em cartório e não impugnada pela ré, bem como ao período de "free time" – Negativa genérica quanto à ausência de contratação específica que não se presta ao afastamento da pretensão – Notas de débito contendo, especificadamente, os valores cobrados – Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que incumbia à ré, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do CPC – Precedentes – Demurrage devida – Nítida natureza indenizatória – Redução descabida – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003159-57.2024.8.26.0562](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 29/10/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Ação regressiva de indenização visando ressarcimento de R\$ 21.596,55 por avarias em carga de equipamentos médicos transportada da Holanda ao Brasil. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade solidária das rés pelas avarias registradas na carga transportada, considerando a teoria do risco e a responsabilidade objetiva dos transportadores. III. Razões de Decidir 3. O transporte foi realizado de forma cumulativa, com participação sucessiva das empresas apeladas, impondo-se a responsabilidade solidária conforme o art. 756 do Código Civil. 4. A alegada ausência de prova do nexo causal entre os danos e a conduta das rés não se sustenta, dado o registro de avarias pouco tempo após a chegada da carga ao aeroporto. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Condenação solidária das rés ao pagamento de R\$ 21.596,55, acrescido de correção monetária e juros de mora. Legislação Citada: Código Civil, art. 756 Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, § 2º Lei nº 14.905/2024 Jurisprudência Citada: STF, RE 1508422 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024 STF, RE 1502036 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07.10.2024 STJ, REsp 1341364/SP, Rel. Min. Luis

Felipe Salomão, j. 19.04.2018.” (Apelação Cível nº [1012791-04.2025.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 23/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COM ABERTURA INDEVIDA DE CONTA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da abertura indevida de conta digital vinculada a chave PIX em nome da parte autora, sem sua autorização, utilizada por terceiros para aplicação de golpes. A parte autora foi indevidamente envolvida em ação judicial por estelionato virtual. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; (iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a existência de culpa, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. A instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca a eficácia de seus sistemas de segurança, atraindo para si o risco da atividade. 6. A abertura de conta digital com dados pessoais da parte autora, sem confirmação de sua identidade, configura falha na prestação do serviço. 7. O dano moral restou configurado diante da violação de dados pessoais e da imputação indevida de conduta criminosa, com repercussões judiciais e emocionais. 8. O valor da indenização foi fixado com moderação, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando não demonstra a eficácia de seus mecanismos de segurança. A abertura indevida de conta digital em nome de consumidor, sem confirmação robusta de identidade, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.” (Apelação Cível nº [1003037-58.2023.8.26.0019](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 31/10/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – Execução para entrega de coisa certa aparelhada em contrato de compra e venda de soja em grãos. Título hígido. Alegação de inexigibilidade não acolhida. Inadimplemento integral da obrigação de entrega dos produtos na data aprazada verificado. Impossibilidade de condicionar a entrega em razão do inadimplemento, pela embargada, do pagamento do preço referente a outro contrato coligado. Cláusula "cross default" ou de "inadimplência cruzada". Ausência de abusividade, porque redigida de forma clara, não sendo aplicável a legislação consumerista. Contrato que prevê expressamente a hipótese de vencimento antecipado em favor da embargada no caso de inadimplemento de outros contratos firmados entre as partes, e de retenção do preço e compensação. Multa estipulada em 50% sobre o valor do produto não entregue, todavia, que causa vantagem exagerada à embargada e deve ser reduzida a 10% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, em reduzida extensão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1040585-05.2022.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 06/10/25).

“**Embargos à execução.** Instrumento de confissão de dívida. Procedência. Apelação interposta pela embargada. Acolhimento. Típico caso de aplicação da chamada "Teoria da Aparência". Executada recebeu e usufruiu dos equipamentos, serviços e produtos fornecidos pela exequente por quase um ano. Reconhecimento da higidez da dívida, pena de enriquecimento indevido. Sentença reformada, invertidos os ônus sucumbenciais. **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1001116-77.2024.8.26.0068](#), Rel. Paulo Alcides, j. 06/10/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DA AUTORA. INCONFORMISMO DA RÉ. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC, NOTADAMENTE O "PERICULUM IN MORA", TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NECESSITA DA UTILIZAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. "ASTREINTES" FIXADAS. VALOR (R\$1.000,00 POR DIA) E PRAZO (10 DIAS) QUE NÃO SE MOSTRAM EXCESSIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2224262-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 09/10/25).

“AÇÃO POSSESSÓRIA - MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – CPC, ART. 373, I - AÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, § 8º, DO CPC – TEMA Nº 1076/STJ – INADMISSIBILIDADE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1001243-60.2024.8.26.0441](#), Rel. Matheus Fontes, j. 09/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – Hipótese em que a r. sentença recorrida não se encontra motivada, pois não enfrenta todos os elementos probatórios e alegações constantes dos autos e que podem infirmar a conclusão adotada – Dever de fundamentar as decisões judiciais previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF. Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006113-64.2024.8.26.0663](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 09/10/25).

“1. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). INTELIGÊNCIA DO ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 4. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030208-67.2025.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 09/10/25).

“INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE DE VIAGEM CANCELADO UNILATERALMENTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, ATUALIZADO E COM JUROS, EM RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA, AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1072358-37.2023.8.26.0002](#), Rel. Matheus Fontes, j. 09/10/25).

“1. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 3. JUNTADAS DE PEÇAS DA EXECUÇÃO COM A INICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO EM TELA, VISTO QUE DETERMINADO O APENSAMENTO DOS AUTOS. 4. IMPUGNAÇÃO DE PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIOS. INSURGÊNCIA LIMITADA AO FATO DE NÃO TEREM SIDO COLACIONADAS AS CONVERSAS NA INTEGRALIDADE, SEM, CONTUDO, SER IMPUGNADA A AUTENTICIDADE OU ALEGADA A FALSIDADE DO QUE CONSTA NOS AUTOS. EXAME DA PROVA QUE DEVE SER FEITO À LUZ DO ART. 371 DO C.P.C. 5. ALEGAÇÃO DA EMBARGADA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSIO QUANTO AOS ENCARGOS DE MORA. MORA INEQUIVOCAMENTE CONFIGURADA. COMPORTAMENTO DO EMBARGADO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO RENÚNCIA OU REMISSÃO. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HÁ COMPORTAMENTO REITERADO QUE PERMITA INFERIR A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS. MANIFESTAÇÕES DO AUTOR QUE APENAS INDICAM O RECEBIMENTO DO QUE FORA PAGO A CADA OPORTUNIDADE. 6. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. 7. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1109020-60.2024.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 09/10/25).

“ARRESTO CAUTELAR DE BENS – PEDIDO DE LIMINAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA OUTORGA ANTES MESMO DA CITAÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DE REGULAR CONTRADITÓRIO E EXAME DE RESPONSABILIDADE – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PRINCIPAL NOS TERMOS DO ART. 134, § 3º, DO CPC CABÍVEL APENAS EM RELAÇÃO AOS ATOS QUE DEPENDAM DA SOLUÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AO DEVEDOR ORIGINÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2264547-60.2025.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 23/10/25).

“Agravo de Instrumento. Incidente de desconconsideração de personalidade jurídica. Decisão que deferiu a instauração do incidente e indeferiu o arresto. Inconformismo. Execução que pretende a cobrança de Cédula de Crédito. Instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Arresto pretendido que se mostra prematuro para o momento processual em que sequer houve a polarização do incidente. Inteligência artigo 134, §§2º e 3º do CPC. Em cenário inicial da instalação do incidente de desconconsideração, sem o devido contraditório, exige-se a prudência consentânea à necessidade de observar a maturação da prova. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2215870-96.2025.8.26.0000](#), Rel. João Carlos Calmon Ribeiro, j. 23/10/25).

“Apelação. Bancário. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de indeferimento da inicial. Recurso da parte autora. Recolhimento do preparo realizado. Mérito: Produção antecipada de provas. Autora alega ter sido vítima de golpe. Pretensão de acesso aos dados de terceiro envolvido

na suposta empreitada criminosa. Inadequada a produção antecipada de provas para obtenção da dados sigilosos de terceiros. Apuração que cabe às autoridades incumbidas de tal função. Ausência de interesse de agir. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000012-14.2025.8.26.0004](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 23/10/25).

“AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE RESTABELEÇA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A TRANSMISSÃO DE SINAIS DE INTERNET E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS, POIS EXISTEM MEIOS LEGÍTIMOS PARA A COBRANÇA RESPECTIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DO CONTRATO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2203029-69.2025.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 23/10/25).

“AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO – CESSÃO, CONTUDO, DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS COTAS DO CONSÓRCIO PELA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ TAMBÉM CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 80, incisos II, III E V, DO CPC - IMPOSIÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, CAPUT, DO CPC – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1178786-40.2023.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 23/10/25).

“Agravado de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Não preenchimento. A ausência de localização de bens da sociedade não acarreta, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Inovação recursal em relação às alegações de abuso da personalidade jurídica, de dilapidação de patrimônio e de blindagem patrimonial dos sócios. Dever da parte vencida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. R. decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.” (Agravado de Instrumento nº [2246607-82.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 23/10/25).

“Agravado de Instrumento. Ação de Execução contra devedores solventes. Exceção de pré-executividade. Decisão que se reportou a outra exceção de pré-executividade. Inconformismo do sócio executado. Não apreciação de exceção com fundamento diverso. Nulidade reconhecida para que o juízo analise as teses de prescrição e ausência de citação/intimação. Excesso de execução. Matéria não cognoscível de ofício e que depende de análise e valoração de provas e documentos. Não cabimento. Decisão anulada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.” (Agravado de Instrumento nº [2233044-21.2025.8.26.0000](#), Rel. João Carlos Calmon Ribeiro, j. 30/10/25).

“Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Posterior anulação do acórdão objeto da execução. Extinção do incidente por perda superveniente do seu objeto, conforme se depreende do artigo 520, II, do CPC. Honorários advocatícios devidos pelo exequente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0007917-95.2022.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 30/10/25).

“APELAÇÃO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NAS PARTES EM QUE AUSENTE INTERESSE RECURSAL E EM QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PELO DE CUJUS. PEDIDO DAS HERDEIRAS DE LIBERAÇÃO DE VALORES REFERENTES À CONTEMPLAÇÃO DE COTA DE CONSORCIADO EXCLUÍDO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ART. 22 E 30 DA LEI 11.975/2008. HIPÓTESE EM QUE, HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NO INVENTÁRIO E O VALOR CALCULADO APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA DE CONSÓRCIO, ESTE ÚLTIMO É QUE DEVE PREVALECER, JÁ QUE NELE JÁ FORAM CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. 3. LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTANTE NA CONTA CORRENTE DO DE CUJUS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE TAL VALOR. TERMOS INICIAS FIXADOS NA SENTENÇA QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO REJEITADO. 5. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, MAS EM MENOR EXTENSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1046868-31.2024.8.26.0114](#), Rel. Campos Mello, j. 30/10/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – Autor instado a apresentar procuração com firma reconhecida – Não atendimento da ordem judicial - Determinação do juízo que atendeu às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça – Providência apoiada, ainda, no Tema 1198, recentemente aprovado pelo C. STJ – Sentença mantida – Conduta da parte autora que viola o dever processual dos incs. I e IV, do art. 77 do CPC – Conduta que se amolda, ainda, ao disposto no art. 80, incisos IV, VI e VII, do mesmo diploma legal – Aplicação da sanção prevista no art. 81 do código de rito - Recurso desprovido, com aplicação de multa.” (Apelação Cível nº [1008695-43.2025.8.26.0003](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 06/10/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Inclusão do Agravante no polo passivo de Cumprimento de Sentença, sob alegação de sucessão empresarial e confusão patrimonial com sociedades devedoras originárias. II. Questão em Discussão: Determinar se o Agravante integra o grupo econômico das sociedades executadas originárias, justificando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. III. Razões de Decidir: Decisão agravada fundada em prova documental que evidencia sucessão empresarial e confusão patrimonial entre as estruturas societárias envolvidas. Jjurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando há sucessão empresarial e confusão patrimonial, mesmo entre empresas formalmente distintas. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2133698-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de Terceiro. Copropriedade de 50%

de imóvel penhorado e levado a leilão judicial devido a dívida de companheiro. Ilegalidade da constrição por não observância da meação. Bem de família. II. Questão em Discussão: Determinar se o imóvel penhorado merece a proteção do bem de família e se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. III. Razões de Decidir: Sentença fundamentada nas provas dos autos. Novas diligências desnecessárias. Inadequação da prova testemunhal para provar impenhorabilidade de imóvel. Bem de família exige demonstração objetiva e documental. Ausência de prova de residência habitual. Penhora foi regularmente determinada, com reserva de 50%. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1013053-61.2024.8.26.0011](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 08/10/25).

“PRELIMINARES - Inépcia - Rejeição - Petição inicial que preenche os requisitos legais, estando instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação - Conhecimento de embarque e confirmação de reserva - Prescrição - Inocorrência - Inaplicabilidade do prazo prescricional anual previsto para o transporte multimodal - Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC - Tema 1035 do C. STJ - Preliminares rejeitadas. AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner (detention) - Responsabilidade da ré pelo pagamento decorrente do atraso do embarque de todas as mercadorias - Descumprimento do prazo para entrega dos contêineres estufados no terminal (deadline) - Ré que não apresentou qualquer elemento objetivo apto a infirmar os dados trazidos pela autora - Ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) - Sentença mantida - Verba honorária majorada - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1035037-34.2023.8.26.0562](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/10/25).

“EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de parcial procedência - Cerceamento de defesa inócurre - Não observância do art. 1.023, §2º, do CPC que não causará prejuízos à embargante, considerando que a insurgência foi trazida e apreciada por esta segunda instância - Pretensão recursal da embargante de afastar a penhora sobre os imóveis de matrículas nº 38.178 e 38.177 - Irrazoabilidade - Partilha informal de bens de titularidade do ex-casal (embargante e executado) com notória desproporção, evidenciando o intuito de reduzir significativamente o patrimônio do devedor - Posterior ação de divórcio distribuída após a execução, com decreto judicial sem a partilha formal de bens - Má-fé reconhecida - Meação da embargante, no mais, que será observada quando da arrematação dos imóveis indicados - Sucumbência a cargo da embargante, pois deu causa à lide e a parte embargada não apresentou resistência na maior parte dos pedidos - Multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC afastada - Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1151164-83.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/10/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de ressarcimento. Bloqueio de valores em conta corrente. Impenhorabilidade. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio. Acolhimento da irrisignação da parte agravante. Valores bloqueados que decorrem de verba de natureza alimentar (salário). Particularidade do caso. Participação da parte agravada na fraude que ensejou o bloqueio, ainda em fase de instrução probatória. Bloqueio prematuro. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2096678-72.2025.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 22/10/25).

“Cerceamento de defesa – Oitiva de testemunhas – Hipótese em que não se verificou o alegado cerceamento de defesa, em virtude de as testemunhas arroladas pela autora terem sido ouvidas

como informantes do juízo – Caso em que uma das testemunhas arroladas pela autora, além de ser funcionário de uma empresa concorrente da ré, o que, por si só, justificava a sua oitiva como informante do juízo, nada soube informar sobre os fatos discutidos no processo – Relativamente a outra testemunha, funcionário da autora, ela possuía poucas informações a respeito do cumprimento ou não das condições estabelecidas no contrato debatido, uma vez que ela cuidava mais da parte operacional – Impossibilidade de se afastar o depoimento da testemunha arrolada pela ré, também ouvida como informante do juízo – Juiz que adotou o mesmo critério de suspeição, existência de vínculo empregatício com a empresa que a arrolou, em relação à testemunha funcionária da autora – Caso em que não pode a autora pretender que esse critério não seja aplicado à sua testemunha, mas que seja aplicado à testemunha da ré, o que implicaria tratamento desigual das partes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – "Contrato de Compra e Venda de Micronutrientes com Garantia de Resultado" – Partes que firmaram, em 14.11.2020, o "Contrato de Compra e Venda de Micronutrientes com Garantia de Resultado", tendo por objeto a venda por parte da ré à autora de 400.000 litros do produto denominado "Nutry Nitromax 2", pelo valor de R\$ 1.680.000,00 – Existência de garantia no contrato por parte da ré de "aumento da produtividade da lavoura canavieira no importe em média de 4 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, nos campos montados de acordo com as especificidades do fabricante" – Hipótese em que, caso o aumento da produtividade não se verificasse, a ré isentaria a autora do pagamento do valor do produto – Necessidade de a autora observar estritamente os requisitos previstos no contrato para a validade da garantia de produtividade. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – "Contrato de Compra e Venda de Micronutrientes com Garantia de Resultado" – Afirmado pela autora que, apesar de ter cumprido todas as obrigações que lhe competiam no contrato, o aumento da produtividade prometido pela ré não se verificou – Pretendida pela autora a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato em análise, com a consequente baixa das anotações nos órgãos de restrição ao crédito – Descabimento – Autora que não comprovou ter efetivamente cumprido todas as determinações constantes das cláusulas 10 a 19 do contrato, bem como daquelas previstas nas cláusulas 21, 22, 23, 24 e 26 do ajuste – Ausência de qualquer documento nos autos que evidencie que a autora realizou todos os procedimentos que diziam respeito às condições do solo, especificados nas cláusulas 14 a 19 do ajuste – Depoimento de testemunhas que seria insuficiente à comprovação da adoção de procedimentos técnicos pela autora. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – "Contrato de Compra e Venda de Micronutrientes com Garantia de Resultado" – Autora que também não comprovou ter atendido às determinações previstas nas cláusulas 21, 22, 23 e 24 do contrato – Caso em que não ficou demonstrado que a autora tenha comunicado à ré, com antecedência mínima de trinta dias, a programação das colheitas nas áreas comparativas, conforme determinado na cláusula 21 – Também não foi observado o prazo de quinze dias antes da colheita para a realização da avaliação da produtividade por meio de biometria, consoante estipulado na cláusula 22 – Biometria que não foi realizada no prazo mínimo de oito meses da data da aplicação do produto para a garantia da produtividade, nos termos da cláusula 24 – Eventual circunstância de o preposto da ré ter acompanhado todas as etapas, estando ciente dos procedimentos adotados pela autora, que não a eximia do cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausência de qualquer aditamento ao contrato, no sentido de se alterarem os procedimentos ou os prazos nele ajustados – Sentença mantida – Ação improcedente – Apelo da autora desprovido." (Apelação Cível nº [1002084-47.2022.8.26.0531](#), Rel. José Marcos Morrone, j. 22/10/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.** Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa afastadas. Apelação que sustentou entendimento diverso do escolhido no julgamento e que se opõe a sentença. Quanto às provas, sendo o juiz o destinatário delas, ao verificar serem suficientes os elementos probatórios carreados aos autos para a formação de seu convencimento, a ele compete decidir pelo julgamento antecipado da lide, tornando prescindível a produção de outras provas (art. 330, I, do Código de Processo Civil). Contrato de mútuo diverso da aquisição de imóvel (*Home Equity*), com alienação fiduciária de imóvel em garantia. Autor que afirma haver abusividade na taxa de juros contratada de 1,56%, sendo 57,75% superior a taxa média para financiamento imobiliário divulgada pelo Banco Central. Empréstimo realizado para uso pessoal, e não para financiamento do imóvel, de forma que não é possível comparar as taxas. Não foi demonstrado que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado, mesmo em modalidade diversa de financiamento, quanto mais para o contrato de *Home Equity* entabulado entre as partes. Contratação firmada sob o princípio do “*pacta sunt servanda*” e na análise extensiva do Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos firmados sob a égide da Lei 9514 de 1997. Sentença de improcedência mantida, com condenação em honorários sucumbenciais. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1011132-91.2024.8.26.0003](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 22/10/25).

“**APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I.** Caso em Exame: Reintegração ao curso de Administração. Desligamento por terceira reprovação na disciplina “Estratégia Organizacional”. Alegada quebra de confiança e violação da boa-fé na conduta da instituição. Deferimento inicial de pedido para cursar a disciplina em período subsequente e posterior reprovação por ausência. II. Questão em Discussão: Legalidade do desligamento do Apelante do curso de Administração, em decorrência da terceira reprovação na disciplina “Estratégia Organizacional”, sendo a última por faltas, após o indeferimento do pedido de trancamento da disciplina. III. Razões de Decidir: Desligamento ocorreu em estrita observância às normas internas da instituição de ensino, as quais foram previamente conhecidas e aceitas pelo aluno. Jurisprudência do TJSP reconhece a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior para estabelecer critérios próprios de avaliação e desligamento de alunos. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1030471-70.2023.8.26.0100](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 22/10/25).

“**APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I.** Caso em Exame: Indenização por danos morais. Atraso de voo. Cancelamento do voo por ausência de tripulação. Atraso de 07 horas, na conexão, sem assistência material, especialmente ao segundo autor, cadeirante e portador de Esclerose Lateral Amiotrófica. II. Questão em Discussão: Determinar se o atraso de voo e a falta de assistência material configuram dano moral indenizável. III. Razões de Decidir: Responsabilidade por danos extrapatrimoniais exige prova efetiva de que o contratempo gerou sofrimento ou humilhação que extrapole os dissabores cotidianos. Art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, o que não foi comprovado. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1096127-74.2023.8.26.0002](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 22/10/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL URBANO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. Alegação, pela Defensoria Pública, de razões de fato e de direito semelhantes às que foram aduzidas por inúmeros réus no agravo de instrumento n. 2040309-58.2025.8.26.0000, recentemente julgado por esta Câmara. Reprodução do conteúdo decisório já adotado. Posse prévia exercida pela autora mediante construção de empreendimento imobiliário para servir ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Obras foram suspensas em estágio final, em razão de impasse enfrentado pela empreiteira para obtenção de novo financiamento. Ocupação recente, inferior a um ano e dia contados do ajuizamento da ação, conforme admitido por lideranças dos moradores e evidenciado em "pesquisa situacional" juntada aos presentes autos. Ampliação da ocupação no curso do feito, para quase todas as unidades imobiliárias do edifício. Desnecessidade, no particular contexto dos autos, de acionamento do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP, atualmente denominado de Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Juízo 'a quo' promoveu tentativa de conciliação com a participação das partes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, mostrando-se infrutífera. Envolvimento prévio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) – CRAS Lajeado, que realizou diligência no local, e das Secretarias Municipal e Estadual da Habitação. Comunicação, por agente da SMADS, da pendência de cumprimento da ordem de reintegração e oferta de acolhimento institucional. Contexto em que, verificado o estímulo à conciliação e certificadas as medidas para mapeamento do local e resguardo da dignidade dos ocupantes, o envolvimento da Comissão Regional de Soluções Fundiárias implicaria significativo retrocesso no curso do feito, sobretudo ao se considerar que a autora obteve pronunciamento favorável há quase três anos e tem presenciado a consolidação dos atos de esbulho, além da permanência do estado de lesão impingido a pessoas que aguardam legitimamente, há anos, a concretização da promessa de moradia no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Providências assinaladas pelo Juízo estão em harmonia com o modo e o objetivo de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Determinação, contudo, de convocação das Secretarias Municipal e Estadual de Habitação, da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo para apoio à diligência, conforme, aliás, já ordenado pelo Juízo a quo. Considerações, por fim, de que o mandado de reintegração de posse foi cumprido durante o processamento deste recurso. Diligência realizada pacificamente, sem registro de incidentes ou notícia posterior de ofensa à dignidade dos ocupantes. DECISÃO REFORMADA EM PEQUENA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [3004108-50.2025.8.26.0000](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 09/10/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Transporte de Coisas – Ação de preceito cominatório – Sentença de improcedência – Contrato de transporte marítimo internacional – Liberação da carga sem a apresentação do conhecimento de embarque original – Possibilidade –

Existência de Conhecimento de Carga Eletrônico – Dispensa do original, nos termos do art. 18, §2º, inciso I, item 2, alínea "c", da Instrução Normativa RFB nº 680/2006 – Ausência de perigo de retirada por pessoa ilegítima – Inexistência de anotação de endosso do conhecimento de embarque no sistema Sicomex - Art. 29, da Instrução Normativa RFB nº 800/2007 – Pagamento do frete e dos demais encargos pela autora, o que faz presumir sua condição de titular da carga – Pagamento do frete incontroverso e inexistência de "avaria grossa" – Ausência de justo motivo para a retenção da carga, nos termos do art. 7º, do Decreto-Lei nº 116/1967, e repetida pelo art. 40, da Instrução Normativa RFB nº 800/2007 – Precedentes desta C. Corte Paulista - Existência de eventual débito decorrente de "booking party", que é de responsabilidade de empresa terceira, não autoriza a retenção da carga – Ação procedente – Invertidos os ônus sucumbenciais – Sentença substituída - **Recurso da autora provido e recurso da sociedade de advogados não conhecido, por prejudicado.**" (Apelação Cível nº [1000030-86.2025.8.26.0375](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 17/10/25).

"Agravado de instrumento. Ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento. Pedido de limitação de descontos ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida da autora/agravante. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de audiência de conciliação prévia prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória. Decisão mantida. Recurso desprovido." (Agravado de Instrumento nº [2244905-04.2025.8.26.0000](#), Rel. Pedro Kodama, j. 24/10/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de valores encontrados em plano de previdência privada. Natureza securitária e previdenciária complementar apenas no momento em que o investidor passa a receber os valores acumulados. Precedentes do STJ e desta Corte. Possibilidade de penhora. Decisão mantida, no ponto. Valor, contudo, abaixo de 40 salários mínimos, que deverá ser declarado impenhorável. Ausência de prova de que o devedor tenha valores investidos além dos planos de previdência. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade declarada. Precedentes. Decisão reformada, nesta parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2194757-86.2025.8.26.0000](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 08/10/25).

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Falha na prestação de serviço - Ocorrência - Autora que foi vítima de ação criminosa - Golpe do falso advogado - Transferência de altos valores por meio de pagamentos de guias "DARF" e "Simples Nacional" - Realização de movimentação financeira atípica - Fortuito interno - Caracterização - Falha na prestação de serviços da casa bancária - Acolhimento - Dano material - Ocorrência - Ressarcimento dos valores descontados indevidamente da conta da autora - Dano moral - Cabimento - Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento - Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Possibilidade - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - **Sentença de improcedência dos**

pedidos reformada para parcial procedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1000303-51.2025.8.26.0315](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 08/10/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. **I. Caso em Exame:** Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais promovida por Vanessa Camargo Rodrigues e outros contra Aerovias de México S/A de C.V. AeroMéxico. A sentença condenou a ré ao pagamento de R\$16.000,00, igualmente repartidos entre os autores, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. **II. Questão em Discussão:** A questão em discussão consiste em (i) saber se houve falha na prestação de serviço por parte da ré ao não informar adequadamente sobre a necessidade de visto mexicano e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. **III. Razões de Decidir:** A ré não comprovou o cumprimento do dever de informar individualmente os consumidores sobre a necessidade de visto mexicano, caracterizando falha na prestação do serviço conforme o Código de Defesa do Consumidor. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R\$ 20.000,00, R\$ 5.000,00 para cada autor, para compensar os danos morais e cumprir a função pedagógica da indenização. **IV. Dispositivo e Tese: DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.** Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço por não informar adequadamente sobre a necessidade de visto caracteriza dano moral. 2. A majoração do quantum indenizatório é devida para atender aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação. **Legislação Citada:** Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 373, I e II; 1.010. **Jurisprudência Citada:** TJSP, Apelação Cível 1090939-73.2018.8.26.0100, Rel. Francisco Occhiuto Júnior, j. 20/08/2020. TJSP, Apelação Cível 1037697-29.2023.8.26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 14/03/2024.” (Apelação Cível nº [1098907-81.2023.8.26.0100](#), Rel. Júlio Zanluqui, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. HERDEIRO CONTRA POSSUIDOR COM ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PRELIMINARES DE NULIDADE E CARÊNCIA DE AÇÃO (INADEQUAÇÃO DA VIA): Rejeição. A posse do Apelado (herdeiro e proprietário) subsistiu na modalidade indireta. A entrega do imóvel à corré Kathia (então síndica) para ventilação configurou mera permissão ou tolerância (art. 1.208, CC). O esbulho se configurou pelo abuso de confiança e pela intersetação da posse (uso comercial e posterior "venda"). TESE DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA EM DEFESA (ART. 183, CF): Inviabilidade. A posse das corrés (Kathia e Apelante) é originária de ato de tolerância e viciada pela má-fé qualificada. A corré Kathia orquestrou uma engenharia social (simulação da morte do Apelado) para se locupletar e "vender" a posse à Apelante por preço vil (R\$ 80.000,00). A posse precária, somada ao vício da clandestinidade e má-fé, não convalesce com o tempo (art. 1.208, CC), sendo ausente o requisito do animus domini. A Usucapião Especial Urbana não se presta a cancelar a fraude e o abuso de direito, em desfavor da segurança jurídica e da propriedade. RECONVENÇÃO (INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO): Improcedência mantida. A posse de má-fé da Apelante limita o ressarcimento unicamente às benfeitorias necessárias (art. 1.220, CC). Gastos com reformas, impostos e taxas são compensados pela fruição gratuita do imóvel desde 2017. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção (art. 1.220, CC), o que afasta o direito pleiteado. **CONCLUSÃO:** Sentença que determinou

a reintegração de posse mantida. Recurso DESPROVIDO, com majoração da verba honorária sucumbencial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010272-96.2023.8.26.0562](#), Rel. Wilson Júlio Zanolui, j. 31/10/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSOS DE APELAÇÃO - Ação de restituição de valores c.c. indenização por dano moral - Cobrança em duplicidade de aluguéis de veículo utilizado em atividade de motorista por aplicativo - Débitos simultâneos no cartão de crédito e retenções automáticas na plataforma - Configuração de indébito no montante de R\$ 1.757,36 - Condenação solidária das rés à restituição em dobro em valor total de R\$ 3.514,72 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Vulnerabilidade técnica e informacional do motorista diante da estrutura digital de repasses - Responsabilidade objetiva das fornecedoras - Inexistência de engano justificável - Má-fé configurada - Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva da plataforma intermediadora - Rejeição da tese de culpa exclusiva da locadora - Ausência de provas concretas de lucros cessantes - Alegações genéricas desacompanhadas de elementos técnicos - Dano moral não caracterizado - Situação restrita a inadimplemento contratual e transtornos patrimoniais - Inexistência de violação a direito da personalidade - Honorários advocatícios - Inviabilidade de vinculação automática ao piso da Tabela da OAB - Caráter meramente orientador - Pedido de redução acolhido em parte - Fixação por equidade em R\$ 1.500,00 para cada polo da relação processual, em razão da sucumbência recíproca - Recurso do autor desprovido e recurso da Uber parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006721-89.2024.8.26.0266](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 17/10/25).

“SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autora pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Requerida que deixou de fornecer os documentos comprobatórios da suposta contratação do seguro, não se desincumbindo do ônus que era seu de comprovar a efetiva contratação. Autora com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos na conta corrente em que recebe sua aposentadoria. Seguradora que, como outras similares, figura como ré em diversos processos fundados na mesma cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais ora fixados em quantum adequado ao caráter punitivo e compensatória da medida. Termo inicial dos juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula nº 54 do E. STJ. Incidência a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido). Recurso provido, com determinação para expedição de ofício ao MP.” (Apelação Cível nº [1002689-44.2025.8.26.0189](#), Rel. Mary Grün, j. 30/10/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Seguro. Ação de responsabilidade civil. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Não ficou comprovada a alegada amizade íntima da testemunha com a ré, sendo lícito o aproveitamento de seu depoimento. A prova técnica indireta foi corretamente indeferida pelo juízo de origem, uma vez que o conjunto probatório era suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. A abertura de porta de veículo sem a devida atenção configura ato imprudente do condutor que dá causa ao acidente. Ausência de ilicitude na conduta da ré. Culpa do autor. Inteligência do art. 49 do CTB. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1015681-03.2023.8.26.0223](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 20/10/25).

“Apelação cível. Cumprimento de sentença arbitral. Extinção do feito sem exame do mérito. Declaração de nulidade da cláusula compromissória. Apelo da exequente. Convenção de arbitragem livremente pactuada entre as partes, que deve ser respeitada, mesmo havendo intermediação do Quinto Andar. Inaplicabilidade das normas do CDC à relação locatícia. Cláusula compromissória redigida de forma destacada no contrato. Verificada a regularidade da cláusula compromissória e, conseqüentemente, a validade da sentença arbitral, é de rigor a anulação da r. sentença apelada, para prosseguimento do cumprimento de sentença arbitral. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1001799-23.2024.8.26.0260](#), Rel. Moraes Pucci, j. 25/10/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de Serviços – Fraude aplicada por terceiros- Golpe do "SIM SWAP" – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Preliminares – Ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e necessidade de produção de prova pericial – Afastamento – Mérito - Migração não autorizada do número de telefone celular do autor para outro chip em posse de terceiros - Facilitação de acesso aos dados e aplicativos da parte autora – Falha do sistema de segurança - Inexistência de prova da regularidade da transferência da linha telefônica - Responsabilidade objetiva - Dano moral – Manutenção – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1040084-86.2024.8.26.0001](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 29/10/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Viagem para o Município Olímpia-SP. Reserva de hospedagem em Hotel. Demandante que foi realocado com sua família para outro quarto do Hotel, em razão da ocupação daquele reservado inicialmente. Consumidor demandante que reclama prejuízo moral decorrente de ofensas proferidas por terceira estranha à lide em razão da ocupação do apartamento que estava reservado por ela. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela total improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Legitimidade passiva da Empresa ré bem configurada. Reserva efetuada diretamente com a Empresa ré, integrante da cadeia de consumo. Relação de consumo que impõe a solidariedade entre os Fornecedores. Inadimplemento contratual por parte da ré que restou incontroverso e confirmado pela prova constante dos autos. Circunstâncias específicas do caso concreto que confirmam o prejuízo moral reclamado pelo autor. Indenização arbitrada na quantia de R\$ 6.000,00, que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001401-22.2025.8.26.0008](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 06/10/25).

“APELAÇÃO – Contrato de proteção veicular associativa – Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo da associação – Incidência do CDC por estar identificada relação de consumo – Contrato que, em substância, é de seguro, o que atrai as normas legais atinentes ao contrato típico – Inexistência de conduta culposa em sentido amplo do consumidor na causação do dano – Submissão de automóvel a oficina mecânica após o enfrentamento de área alagada sem que tenha deixado de funcionar que configura diligência que escapa à percepção do indivíduo mediano da sociedade, leigo em engenharia automotiva – Indenização securitária devida – Presença de três orçamentos nos autos que é o suficiente para provar o valor da indenização, sendo prescindível o prévio conserto às expensas da vítima – Inexistência de impugnação do conteúdo dos orçamentos – Aluguel de carro reserva pelo consumidor que, conquanto a cobertura não esteja prevista em contrato, mostrou-se necessário em razão da injusta recusa do conserto do automóvel segurado, de modo a configurar a responsabilidade da associação – Dano moral existente – Inadimplemento da associação que provocou significativos transtornos, aptos a produzir angústia e aflição no consumidor, superando o mero dissabor – Montante indenizatório de R\$ 5.000,00 que se coaduna com as circunstâncias do caso concreto sem enriquecer a vítima sem causa – Abatimento da cota de participação sobre o total da indenização devido, pois se assemelha a franquia, prática lícita e regular em contrato de seguro – Sentença reformada neste ponto – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010103-22.2024.8.26.0224](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 13/10/25).

“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais, emergentes e morais. Locação de veículo. Transferência de valores para terceiro. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. GOLPE. Apelante que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros. "QR Code" obtido em canal não oficial da apelada. Valor que foi transferido para conta bancária que não guarda relação com a empresa requerida. Responsabilidade objetiva afastada. Ausente indício de participação da empresa na fraude. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021109-06.2024.8.26.0554](#), Rel. Dario Gayoso, j. 28/10/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Procedência parcial do pedido para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R\$1.867,01 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e um centavo). Recurso de apelação interposto pela autora. Aquisição de pacote de viagem em site especializado ("Hotel Urbano"). Viagem programada para ocorrer entre 1º de março de 2024 e 30 de novembro de 2024. Cancelamento pela contratante. Prazo para restituição dos valores à consumidora ultrapassado. Falha da prestadora do serviço caracterizada. Determinação para a devolução do valor pago pelo pacote de viagem. Tema superado. Pretensão de reparação moral. Cabimento. Conduta da ré que obrigou a consumidora a acionar o judiciário para obter a devolução de quantia devida, configurando falha grave na prestação do serviço. Situação que supera o mero inadimplemento contratual. Quantum fixado em R\$3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1018951-07.2023.8.26.0006](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 06/10/25).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Direito de Vizinhança. Sentença de improcedência em face do locador-proprietário José e de procedência parcial em face da moradora-inquilina Maria de Fátima. Recurso exclusivo da corré Maria de Fátima. Preliminar de suspeição de testemunha rejeitada. A condição de diarista, que prestava serviços quinzenalmente aos autores, não configura, por si só, amizade íntima ou interesse no litígio. Ausente demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade. Mérito. Relação de vizinhança. Comprovação por meio de filmagens e depoimentos testemunhais de que a ré proferia palavras de baixo calão, varria lixo para a frente da residência dos autores e jogava fezes de animais na frente da propriedade vizinha. Conduta ilícita e nexo causal configurados. Dano moral caracterizado. Situação que perdura há anos, não tendo a ré cessado a prática de atos mesmo após ter sido acionada em outra ação e ter sido condenada na esfera criminal. Quantum indenizatório fixado em R\$ 12.000,00. Valor razoável e proporcional considerando as particularidades do caso, inclusive a reincidência da ré em atos similares. Indenização que cumpre as finalidades reparatória, punitiva e preventiva. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade.” (Apelação Cível nº [1004331-66.2019.8.26.0220](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 07/10/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Plataforma digital/rede social (Instagram). Invasão de rede social por terceiro. – Desativação da conta que foi restabelecida por força de liminar, muito embora descumprido o prazo fixado pelo Juízo a quo para tanto. Apelo da ré circunscrito à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pagamento de astreintes e verba honorária sucumbencial. Danos morais. Inocorrência – Conquanto demonstrada a conduta desidiosa da empresa ré no que tange à desativação e reativação da conta, fato é que a situação, ante os elementos de convicção constantes dos autos, não indica que a autora tenha experimentado os alegados danos à sua honra e imagem em relação às pessoas e estabelecimentos com quem atua. Realmente em que pese a autora à época do bloqueio, contar com aproximadamente 231 mil seguidores, usando a rede social como marketing para alavancar suas vendas, fato é que em absoluto se pode dizer ante o que se tem nos autos que o bloqueio temporário de sua conta, decorrente de invasão levada a efeito em 24/06/2022 e que perdurou menos de 30 dias (18 dias em verdade), tenha produzido efetivo impacto negativo em sua imagem, em seus contratos ou em sua atividade profissional. Realmente, cabendo destacar nesse aspecto, que não foram apresentados relatórios de engajamento, de queda de faturamento ou de desvalorização de sua imagem perante o público consumidor do ramo em que atua. O que há, de fato, nos autos, são alegações genéricas. Em outras palavras, a situação relatada, indiscutivelmente, causa aborrecimento e é, claro, indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Em suma, não se pode dizer que, in casu, a imagem da autora tenha sido efetivamente violada. Ademais, a própria evolução do ambiente digital demonstra que profissionais e influenciadores dispõem de múltiplas plataformas para manter sua visibilidade pública, como TikTok, YouTube, X (antigo Twitter), entre outras. Invasão hacker não acompanhada de comunicações fraudulentas a terceiros, de publicações ofensivas ou de qualquer conduta que pudesse comprometer a credibilidade da autora no mercado. Logo, face à ausência de provas, não há como concluir que o bloqueio temporário de uma única conta tenha, por si só, abalado de forma desproporcional a

imagem ou reputação da apelante. Tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte, de rigor o provimento do recurso para afastar a condenação imposta a título de danos morais. - Astreintes – Multa diária de R\$ 500,00. Descumprimento da ordem judicial no prazo fixado. Multa devida no período de 03/07/2022 a 07/07/2022. Honorários de sucumbência - Como cediço, na fixação dos ônus sucumbenciais, ao lado do princípio da sucumbência, deve-se atentar ao princípio da causalidade, que atrai a responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que deu causa à instauração do feito e à movimentação do aparato Judiciário. Lado outro, afigura-se inadmissível, imputar à ré o ônus integral da sucumbência. Isso porque a requerente sucumbiu em parcela expressiva do pedido. Destarte, a fim de compatibilizar o ônus decorrente do princípio da causalidade, bem como o ônus decorrente do princípio da sucumbência, a repartição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1066740-45.2022.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 07/10/25).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Confirmada a legitimidade passiva das rés, em razão do grupo econômico formado entre elas e a corretora Binance. Ausência de prova da participação da corretora no fornecimento do serviço de investimento na plataforma digital em que ocorreu o alegado golpe, envolvendo criptoativos. A autorização dos autores para transferência de valores custodiados pela corretora à plataforma de investimento afasta a alegação de falha no serviço prestado pela corretora e de fortuito interno no seu sistema. Configurada, então, a culpa exclusiva dos autores pelo golpe que sofreram. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1119060-04.2024.8.26.0100](#), Rel. Silvia Rocha, j. 23/10/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente em escada rolante de shopping center - Lesão corporal - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu e recurso adesivo da autora - Degraus das escadas sem marcação de faixa amarela de segurança, conforme indicado nas instruções de uso - Falha na prestação do serviço - Valor atinente aos danos morais corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Pedido de majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do advogado da autora - Pretensão que não guarda relação com o conteúdo das razões do recurso adesivo - Sentença mantida - Apelação do réu desprovida, desacolhido o recurso adesivo da autora na parte apreciada.” (Apelação Cível nº [1012656-53.2024.8.26.0576](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30/10/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia geral extraordinária – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Incontroverso nos autos que as convocações constantes do primeiro e do segundo edital não foram aprovadas e, consequentemente, as assembleias neles previstas não foram realizadas – O terceiro edital de convocação de assembleia, objetivando a destituição do síndico, utilizou as assinaturas efetivadas pelos condôminos nos dois editais anteriores, a fim de obter o quórum necessário – Impossibilidade de aproveitamento de assinaturas visando a realização de assembleias não concretizadas – Ainda que se admita a retificação do edital de convocação, conforme realizado, a questão sub judice não foi mera correção, posto que foi modificado elemento essencial da assembleia, a data de sua realização – Ademais, os réus não comprovaram que deram ciência a todos os condôminos da retificação da data da

assembleia – Descumprimento do artigo 1.354 do CC – Sentença reformada para declarar a nulidade do edital de convocação e, consequentemente, da deliberação realizada na assembleia – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1056301-41.2023.8.26.0002](#), Rel. Monte Serrat, j. 01/10/25).

“REMUNERAÇÃO DE AVALIADOR – Ação de arbitramento de honorários de corretor avaliador, com julgamento de procedência do pedido, apelando o réu – Laudo de avaliação de imóveis e benfeitorias elaborado pelo autor, corretor inscrito no CRECI, associado e membro efetivo do clube demandado, em cumprimento a contrato verbal firmado entre as partes – Inexistência de demonstração de ter o autor prestado serviços pro bono, assim como de estar impedido de receber a remuneração pela prestação dos serviços em decorrência de cláusula estatutária que veda "a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens aos dirigentes, associados ou mantenedores", benefícios esses que não se confundem com os serviços prestados pelo autor à ré – Arbitramento que deve considerar a complexidade técnica dos trabalhos realizados, a urgência da demanda e o benefício econômico obtido pela ré, servindo as tabelas de referência do CRECI apenas como elementos de orientação – Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº [1001846-60.2025.8.26.0066](#), Rel. Monte Serrat, j. 01/10/25).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA CAUSA DE PEDIR – ABUSO DE DIREITO – CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – Ação de ressarcimento por danos morais derivada de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, com julgamento de procedência em parte, apelando a ré – Autor que já obteve pronunciamento jurisdicional perante o mesmo Juízo em demanda promovida contra a mesma ré, com causa de pedir semelhante, invocando outros aspectos do mesmo fato jurídico visando obter outra condenação da parte contrária a pagar-lhe nova indenização – Fragmentação artificial de demanda reconhecida como abuso de direito que importa no afastamento da pretensão pelo mérito – Prática que não merece elogios e que se caracteriza como litigância predatória, sugerindo artifício para se obter duas vezes tanto a indenização quanto os honorários advocatícios – Improcedência buscada no apelo concedida – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003504-78.2023.8.26.0070](#), Rel. Monte Serrat, j. 31/10/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RECONVENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS DE QUALIDADE E INSTALAÇÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. **I. CASO EM EXAME** 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença pela qual se julgou improcedente o pedido de condenação à obrigação de fazer formulado pela fornecedora de móveis planejados e procedente, em parte, o pedido reconvenicional da consumidora para declarar a rescisão dos contratos e condenar a fornecedora à restituição integral dos valores pagos, em razão do atraso na entrega e de vícios de qualidade e instalação dos produtos. A fornecedora pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ausência de inadimplemento e a culpa exclusiva da consumidora pela não finalização dos serviços de assistência técnica. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. A questão em discussão consiste

em aferir: (i) preliminarmente, a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante e, conseqüentemente, a admissibilidade do recurso; (ii) no mérito, a existência de falha na prestação dos serviços pela fornecedora, apta a justificar a rescisão dos contratos e a devolução integral dos valores pagos pela consumidora, conforme determinado na sentença. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. Embora a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exija a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, os documentos contábeis juntados demonstram situação financeira deficitária, autorizando, excepcionalmente, o deferimento do benefício para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A prova documental carreada aos autos, notadamente as conversas entre as partes e as fotografias do mobiliário, corrobora a tese da consumidora e evidencia o descumprimento contratual por parte da fornecedora. 5. O atraso na entrega dos móveis, para além do prazo de 45 dias úteis estipulado em contrato, e a constatação de múltiplos vícios de qualidade e de instalação, que não foram sanados a tempo e modo, configuram a falha na prestação do serviço e autorizam a consumidora a pleitear a rescisão do negócio jurídico com a restituição integral e imediata das quantias pagas, nos termos do art. 18, § 1º, II, e do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor. A recusa da consumidora em dar continuidade a um ciclo vicioso de vistorias e reparos insuficientes é legítima e não caracteriza culpa exclusiva. **IV. Dispositivo e tese** 6. Recurso desprovido. *Teses de julgamento*: "1. A constatação de atraso substancial na entrega de móveis planejados e a existência de vícios de qualidade e de instalação não sanados no prazo legal configuram falha na prestação do serviço e conferem ao consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão do contrato e a restituição integral das quantias pagas, conforme inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor." _____ *Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 18, § 1º, II, e 35, III; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 98 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481." (Apelação Cível nº [1003811-85.2023.8.26.0020](#), Rel. Adilson de Araújo, j. 08/10/25).

"LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO HAVIDA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, MAS SOMENTE À RELAÇÃO ENTRE LOCATÁRIO E INTERMEDIADORA "QUINTO ANDAR" – POSSIBILIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATOS DE CONSUMO, DESDE QUE NÃO SEJA COMPULSÓRIA E ESTEJA REDIGIDA EM DOCUMENTO ANEXO OU EM NEGRITO, BEM COMO EM DESTAQUE, COM ASSINATURA OU VISTO ESPECIAL - POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ARBITRAL - RECURSO PROVIDO. Considerando que a relação locatícia imobiliária não se sujeita à Lei nº 8.078/90, aliado ao fato de que a cláusula compromissória foi redigida em destaque, e contou com assinatura do locatário em campo especialmente destacado, não havendo quaisquer provas de que a cláusula tenha sido imposta ao requerido, tampouco que tenha havido sua irregularidade na citação/intimação no procedimento arbitral, a r. sentença comporta reforma para o fim de se determinar o cumprimento da sentença arbitral." (Apelação Cível nº [1003047-24.2024.8.26.0260](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 14/10/25).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a prova produzida nos autos não permite a conclusão de que o evento

danoso decorreu de defeito na prestação dos serviços ou de falha de segurança do estabelecimento. Inconformismo da autora. **FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.** Ausência de prova de falha na prestação de serviços por parte do estabelecimento comercial. A demandante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhe competia, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova. A narrativa dos fatos é inverossímil. As fotografias trazidas revelam local incompatível com sua versão dos fatos. A inconsistência entre a narrativa e a prova documental produzida compromete a verossimilhança das alegações. Não há prova do nexo de causalidade entre a queda e uma falha específica imputável à ré. A responsabilidade objetiva do fornecedor não exige o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos mínimos de seu direito. Sentença mantida. **SUCUMBÊNCIA.** Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC. **RECURSO NÃO PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1010583-67.2023.8.26.0019](#), Rel. Rosângela Telles, j. 28/10/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO DO FEITO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, CAPUT E INCISO VI, DO CPC - PRETENSÃO DA AUTORA DE QUE SEJA RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO APELADO - DESCABIMENTO - RÉU QUE COMPROVOU A CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIRO, EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR JUNTADO POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO - OBRIGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA PROPTER REM, DE MODO QUE DEVE FIGURAR COMO RÉ A OCUPANTE DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002189-70.2023.8.26.0278](#), Rel. Andrade Neto, j. 29/10/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - Autor que locou veículo, celebrando contrato de seguro do veículo locado - Veículo que se envolveu em acidente de trânsito - Ré que se, alegando que o autor havia perdido o direito ao seguro, por agravamento de risco, ante a imprudência por ocasião do acidente, passou a exigir o valor correspondente aos danos no veículo locado - Pretensão à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados, indenização pelos gastos com reparos no veículo de terceiro e indenização por dano moral - Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Parcial acolhimento - Contrato de locação de veículo com seguro – Seguro que visa garantir justo interesse do segurado mediante pagamento de prêmio - Ausência de cobertura de imprudência ou imperícia que não consta do contrato firmado pelo autor – Negativa que descaracterizaria o contrato de seguro veicular - Situação que coloca o consumidor em posição de desvantagem – Inexigibilidade do valor cobrado reconhecida – Responsabilidade civil objetiva conforme art. 14 do CDC – Dano material – Autor que arcou com as despesas do veículo da outra pessoa envolvida no acidente, devido à negativa de cobertura da locadora e da locadora – Danos materiais verificados – Danos morais que não ocorreram – Mero inadimplemento contratual – Inexistência de violação a direito da personalidade - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1039981-97.2024.8.26.0577](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/10/25).

“Apelação. Ação de cobrança. Investimento em criptomoedas. Promessa de alto e rápido rendimento. Prática de "pirâmide financeira". Crime previsto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51. Contrato nulo. Objeto ilícito. Art. 166, II, do CC. Retorno ao estado anterior. Pretensão da autora de recebimento dos rendimentos prometidos pela ré. Impossibilidade. Produto de ilícito penal. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1034701-87.2024.8.26.0564](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 20/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE ESTRANGEIRA EM EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELO AUTOR. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por hospital particular contra sentença que declarou inexigível o débito de R\$ 24.450,56 referente à internação de paciente estrangeira em caráter emergencial, determinou a suspensão da cobrança, condenou a ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido. O hospital sustenta que o autor assumiu verbalmente a responsabilidade pelo pagamento das despesas e que a ausência de contrato escrito não afasta a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, que apenas prestou socorro emergencial, pode ser responsabilizado pelo pagamento da internação hospitalar da paciente; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). O hospital não juntou qualquer contrato, ficha de admissão ou termo de responsabilidade que comprovasse a assunção da obrigação pelo autor, não se configurando vínculo obrigacional entre as partes. A responsabilidade pelas despesas médicas recai sobre o paciente, não sobre terceiro que apenas prestou socorro emergencial, inexistindo fundamento jurídico para imputar a dívida ao autor. A cobrança indevida, mantida mesmo após reclamações administrativas, caracteriza falha na prestação de serviços e gera dano moral indenizável, que extrapola o mero aborrecimento. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecida pelo STJ e por este Tribunal, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para solucionar problema criado pelo fornecedor constitui lesão indenizável. O valor da indenização em R\$ 10.000,00 observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação. Mantém-se a condenação e majora-se a verba honorária para 20%, em razão da atuação recursal (art. 85, § 11, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O terceiro que apenas presta socorro emergencial não assume obrigação pelo pagamento de despesas hospitalares, na ausência de contrato ou termo de responsabilidade assinado. A cobrança indevida, mantida mesmo após tentativas de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que reconhece a perda do tempo útil como lesão indenizável.” (Apelação Cível nº [1007509-82.2025.8.26.0003](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 31/10/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Arguição de nulidade de julgamento em decorrência da suspeição/impedimento da magistrada de origem. Inconsistência. Parte que não propôs oportunamente o incidente previsto no art. 146 do CPC. Insurgência contra a utilização de dados pessoais pela ré. Providência que visa à proteção do crédito dos interessados, não se cogitando de ilicitude da conduta da ré. Demandada que agiu no exercício regular de direito. Exegese do art. 3º da Lei Federal 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), c.c. art. 7º, X, da Lei Federal 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados). Cadastro reputado lícito no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - REsp nº 1.419.697/RS (Tema nº 710) - Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005969-14.2024.8.26.0462](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 09/10/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando a ré no pagamento de indenização pelo desvio produtivo do consumidor arbitrada em R\$ 1.482,42. Apelo do autor pleiteando a majoração do crédito indenizatório. Quantificação da indenização. Arbitramento de indenização por danos morais que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, na medida em que este: "atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tariffação do dano". Método pelo qual: "em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp 1719756/SP). Os parâmetros apontados revelam que as indenizações arbitradas oscilam dentro dos limites de R\$ 4.000,00 e R\$ 10.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Considerando-se o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão do período em que o autor buscou administrativamente a resolução do problema (defeito verificado em setembro de 2023, realizando-se o reembolso ao autor apenas em agosto de 2024 após o ajuizamento da ação – autor que realizou diversos contatos com o SAC, uso da plataforma Reclame Aqui e abertura de reclamação junto ao PROCON), é cabível o arbitramento de indenização por danos morais no valor de teto de R\$ 10.000,00. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000625-53.2024.8.26.0009](#), Rel. Rômulo Russo, j. 30/10/25).

“Apelação. Ação anulatória de multa condominial c.c. pedido liminar de exibição de documentos. Insurgência dos demandantes contra a improcedência de sua pretensão. Pleito recursal de anulação do *decisum* ou de sua reforma. Irresignação que não prospera. Inexistência de vícios a inquinarem de nulidade a sentença. Sanção pecuniária imposta aos autores pelo Condomínio réu, sob alegação de barulho excessivo no imóvel. Provas carreadas aos autos – notadamente a testemunhal e as notificações feitas pelo Condomínio aos requerentes, advertindo-os, em ocorrências anteriores, por som elevado em sua unidade –, revelam que a multa impugnada foi devidamente aplicada. Interferências prejudiciais ao sossego dos demais moradores condôminos que configuram uso

anormal da propriedade pelos autores. Diante da violação ao direito de vizinhança, acertada a imposição da multa, amparada na cláusula oitava, alíneas "d", "j" e "m", da Convenção e no artigo 13.2 do Regulamento Interno do Condomínio. **Recurso não provido.**" (Apelação Cível nº [1004024-15.2021.8.26.0650](#), Rel. Issa Ahmed, j. 31/10/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Apelação Cível. Rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Locação de bem móvel (veículo de passeio) com *cashback*. Necessidade de devolução antecipada do bem. Ação de reintegração de posse ajuizada pela proprietária, que também exerce a atividade de locação de veículos. Parcial procedência. Inconformismo das corrés Ourotur e Movida. Afastada preliminar de ilegitimidade passiva. Configurada responsabilidade solidária entre as empresas que constituem a cadeia de fornecimento. Configurada cadeia de sublocação de veículos entre empresas que atuam no ramo. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Dano material. Restituição da quantia paga pelo consumidor correspondente ao período em que não pode desfrutar do bem locado. Reforma parcial para que o valor restituído seja proporcional e considere o período de cumprimento do contrato. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos." (Apelação Cível nº [1020065-87.2022.8.26.0564](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 20/10/25).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Pedidos declaratório e condenatório. Agravo retido. Interposição na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Ausência de reiteração. Descumprimento do ônus imposto pelo artigo 523, § 1º, do diploma processual civil então vigente. Recurso de agravo, interposto na modalidade retida, não conhecido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Pedidos declaratório e condenatório. Condições da ação. Interesse processual. Alienação de participação societária no empreendimento administrado acarreta perda do interesse processual quanto ao pedido de rescisão contratual, mas não retira o interesse nem afasta a legitimidade da autora para discutir perdas e danos e eventuais valores que supostamente deveriam ter sido repassados pela administradora na época oportuna e não o foram. Inteligência do artigo 42 do CPC/73, então vigente. Legitimidade passiva "ad causam". Condição verificada "in statu assertionis", ou seja, aferida da situação simplesmente afirmada. Doutrina e jurisprudência. Tópico recursal acolhido para afastar a extinção anômala do processo em relação aos corrés Paulo Agnelo Malzoni, Francisco Agostinho Botti, Carlos Gustavo Carvalho Escobar, Arnaldo Bisoni, Antonio Carlos Bortolotto, Plaza Shopping Empreendimentos Ltda., Paulo Agnelo Malzoni Filho, Victor Malzoni Junior, MPK Administração e Serviços Ltda., Vendex do Brasil Indústria e Comércio Ltda., João Batista Moreira Cabrita, Caio Hideo Kuchida e Rubens Marques Ferreira Junior. Sentença parcialmente reformada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Pedido condenatório. Prescrição. Inocorrência. Prazo quadrienal previsto no artigo 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916. Inaplicabilidade no caso concreto. Ademais, ainda que se pudesse cogitar de aplicação do lapso extintivo de quatro anos, a data da ciência dos supostos atos lesivos, termo inicial do prazo prescricional (princípio da "actio nata", não restou sequer demonstrada e esse ônus incumbia à parte ré, por se tratar de fato desconstitutivo do direito da autora. Tese defensiva rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Regra da decisão negocial ("business judgement rule"), positivada no ordenamento jurídico brasileiro no artigo 159,

§ 6º, da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e invocada como hipótese de imunidade da administradora e causa excludente de responsabilidade, não tem aplicação no caso concreto. Enquadramento jurídico. Entre os empreendedores, a atividade econômica é explorada por cada investidor na condição de condômino integrante de condomínio civil "pro indiviso", que encontrava disciplina no Código Civil de 1916 (artigos 623 a 641) e na norma interna (convenção condominial); já em relação às áreas comuns, vigoravam as regras atinentes ao "condomínio em edificações", nos termos da Lei n. 4.591/64, diploma que, embora parcialmente revogado pelo Código Civil de 2002, estava integralmente vigente na época dos fatos. No que concerne à administração do condomínio, aplica-se, por expressa disposição legal (artigos 640 e 1.295 do Código Civil de Beviláqua), o regramento alusivo ao mandato. Tese de defesa afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Ausência de irregularidade na contratação de administradora integrante do mesmo grupo econômico da empreendedora condômina, pois o próprio ordenamento jurídico já previa a possibilidade de um condômino assumir a administração da coisa comum (artigo 640 do Código Civil de 1916). Imposição da administradora, por vontade unilateral da empreendedora, não demonstrada. Tese da autora repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Locação atípica de área de estacionamento. Verdadeira subcontratação da administração de espaço destinado ao estacionamento. Abuso de direito. Desvio de finalidade. Ato intencional dos sócios com intuito de fraudar os demais condôminos que não integravam seu grupo econômico. Subcontratada que possuía, como sócias, "offshore companies" estabelecidas no Uruguai. Representantes legais da subcontratada (corrê MPK Administração) também representavam os interesses da administradora subcontratante (corrê Plaza Paulista) e da empreendedora (corrê Plaza Shopping Empreendimentos). Estratégia adotada teve como escopo impossibilitar a identificação das pessoas físicas que efetivamente controlavam a corrê MPK Administração, seja porque as "offshore companies" permitem a utilização de ações ao portador, seja porque a identificação obrigatória dos controladores somente passou a ser exigida pela Receita Federal do Brasil a partir de 06-05-2016, com a edição da Instrução Normativa RFB n. 1.634. Subcontratação, ademais, justificada pela subcontratante no fato de a subcontratada supostamente possuir especialização no ramo e "expertise" no mercado. Motivos insubsistentes. Subcontratada constituída menos de quatro meses antes da subcontratação e com objeto social demasiadamente diversificado, abarcando atividades díspares e múltiplas, o que sugere a inclusão em contrato de social de cláusula suficientemente larga para abrigar, por meio da pessoa jurídica, qualquer operação em que sua autonomia formal subjetiva se revelasse útil para a subcontratante. Tempo de atividade, ademais, insuficiente para que uma empresa de interesses tão variados pudesse ter alcançado alguma experiência relevante. Subcontratação evidencia clara sobreposição de interesses entre a subcontratante e a subcontratada, pois as corrés Plaza Paulista e MPK foram contratadas para realizarem a mesma tarefa (administração) em relação à área do estacionamento, sem um motivo legítimo que justificasse. Subcontratação utilizada apenas para explicar a maior retenção de receitas e, por consequência, o menor repasse aos condôminos investidores, sem que isso trouxesse prejuízos à corrê Plaza Empreendimentos, já que as receitas retidas se prestariam a remunerar empresa integrante de seu grupo econômico. Caracterizada a conduta dolosa da mandatária, bem como o descumprimento de suas obrigações legais, resta configurado o seu dever de indenizar (artigo 1.300, "caput", do Código Civil de 1916) no montante correspondente ao percentual de participação da autora no empreendimento, a incidir sobre os valores auferidos pela corrê MPK Administração. Subcontratada responde solidariamente, por ato próprio, não só por integrar o grupo econômico, mas também pela participação direta no ilícito civil (artigos 159 e 1.518, segunda

parte, do mesmo diploma). Tese inicial acolhida. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Concessão de licença dada pela administradora corré Plaza Paulista à corré MPK Administração para exploração de publicidade nas paredes do shopping center. Abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros), devidamente configurado pelos mesmos motivos já aduzidos para fundamentar a irregularidade na subcontratação. A alegação de que a comercialização do espaço para fins publicitários era ideia inovadora, o que justificaria a excepcional concessão da licença, revela-se irrelevante no contexto destes autos, pois ambas as corrés se confundiam e a incumbência de organizar o empreendimento de forma a torná-lo mais rentável aos condôminos investidores tocava normalmente à administradora. A busca de fontes de renda com a exploração das paredes do shopping center pela corré MPK não passava de um serviço que estava naturalmente inserido no escopo do contrato de administração. Indenização devida no montante correspondente ao percentual de participação da autora no empreendimento, a incidir sobre os valores auferidos pela corré MPK Administração nessa contratação. Responsabilidade solidária da subcontratante e da subcontratada, na forma dos artigos 159 e 1.518, segunda parte, do Código Civil de 1916. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Autorização para alienação de direitos imateriais para fruição temporária concedida pela administradora corré Plaza Paulista à corré MPK Administração. Abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros), devidamente configurado pelos mesmos motivos já aduzidos para fundamentar a irregularidade na subcontratação. Proposta encaminhada à autora e por ela aprovada que continha condições diversas da negociação efetivamente realizada pelas administradoras. Contratos firmados pelas mandatárias com excesso de poderes. Indenização devida no montante correspondente ao percentual de participação da autora no empreendimento, a incidir sobre os valores auferidos pela corré MPK Administração nessa contratação. Responsabilidade solidária da subcontratante e da subcontratada, na forma dos artigos 159 e 1.518, segunda parte, do Código Civil de 1916. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Locação de quiosque à instituição financeira mediante pagamento do direito de uso de clientela para a corré MPK Administração. O fato de as administradoras não terem registros contábeis das remunerações não significa que os contratos com o banco inexistiram, mormente considerando que a corré MPK Administração reconheceu a existência dessa contratação, a qual consistia na implantação de um programa de fidelidade (Plaza Card) e que, ao cabo, teria resultado em fracasso comercial. Insucesso do programa Plaza Card não afasta (ou não poderia afastar) a remuneração que era devida pelo Banco Fibra, especialmente considerando que a corré MPK Administração admitiu que recebeu a respectiva remuneração. Repasses devidos à autora no percentual correspondente a sua participação no empreendimento. Se houve remissão dessa dívida ou renúncia tácita a essa receita, a mandatária exorbitou dos poderes que lhe foram outorgados, permanecendo responsável pelos prejuízos a que deu causa. Responsabilidade solidária da subcontratante e da subcontratada, na forma dos artigos 159 e 1.518, segunda parte, do Código Civil de 1916. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Remissão de débito considerável concedida pela administradora corré Plaza Paulista à empresa que contava com a participação societária da corré Plaza Shopping Empreendimentos. Ato praticado pela mandatária com excesso de poderes, contrariando instrução expressa da mandante e privilegiando sócios que integravam o quadro social da empresa beneficiada. Circunstâncias do caso concreto não autorizavam o oferecimento de quitação de débito expressamente confessado pelo lojista. Autora faz jus ao recebimento do percentual correspondente a sua participação no empreendimento pelo

custo de oportunidade perdido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Alegação inicial de que houve celebração de contrato de locação em condições de favorecimento à empresa que não se enquadrava como "loja âncora". Desacolhimento. Prova pericial concluiu categoricamente que o negócio foi firmado em condições normais, sem concessão de privilégios. Tese da autora rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Repasse de luvas. Perícia contábil apurou corretamente a exigibilidade das luvas no período compreendido entre maio de 1993 e dezembro de 1997, já abatidas as "primeiras luvas" a que não fazia jus a autora, reconhecendo, ainda, a regularidade nos repasses da "res sperata" nos anos de 2001 e 2002. Adoção da conclusão a que chegou a prova técnica. Ademais, deve ser acolhida a motivação apresentada pelo perito para justificar a escolha do regime de competência como parâmetro de cálculo dos haveres, pois a escolha da metodologia está tecnicamente fundamentada nas Normas Brasileiras de Contabilidade e encontra amparo no Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – CST n. 11 de 28-01-1976 – PN CST n. 11176, da Receita Federal, além de encontrar ressonância em julgados administrativos exarados por autoridades fiscais. A observância de critérios técnicos e objetivos válidos e de normas regentes sobre determinada disciplina específica prepondera sobre os parâmetros subjetivos que a parte entende ser-lhe mais justa ou favorável. Necessidade, apenas, de complementação da perícia, em sede de liquidação de sentença, para esclarecer adequadamente a ausência de apurações nos anos de 1998, 1999 e 2000, com eventual cálculo do valor devido nesse período. Pretensão inicial parcialmente acolhida. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Irregularidades nos repasses realizados entre agosto de 1996 e outubro de 2002, a título de stands e outras receitas. Prova técnica conclusiva apurou a existência de saldo devedor sob tais rubricas. Condenação mantida. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Alegação de que a administradora criou embaraços à realização de auditorias nas contas do empreendimento. Resistência à apresentação de documentos demonstrada por meio de informações prestadas por auditores independentes. Descumprimento da obrigação legal imposta à administradora/mandatária (artigo 1.301 do Código Civil de 1916). RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Solidariedade passiva. Alegação da autora de que as corrés Vendex e Plaza Shopping Empreendimentos assumiram responsabilidade solidária pelos atos praticados pela corré Plaza Paulista. Desacolhimento. Incorporadoras lavraram escritura pública e assumiram responsabilidade solidária por atos praticados pela administradora que, naquela oportunidade, era West Plaza Shopping Center Administradora S/C Ltda.. Impossibilidade de se estender a responsabilidade por atos praticados pela nova administradora, à minguia de prova de sucessão empresarial entre elas. Responsabilidade solidária das incorporadoras/empreendedoras reconhecida, todavia, para o passivo deixado pela anterior administradora (West Plaza Shopping Center Administradora S/C Ltda.) e apurado pelo auxiliar do juízo. Tópico recursal parcialmente acolhido. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido veiculado na inicial e deduzido na vigência do Código Civil de 1916. Admissibilidade. "Disregard of the legal entity doctrine" já havia ingressado no ordenamento jurídico brasileiro muito antes de sua positivação no Código Civil vigente, com aplicação, inclusive, nas relações jurídicas estritamente civis envolvendo consumidores (artigo 28 do Lei n. 8.078, de 11-09-1990), encontrando ressonância em outras áreas do Direito, tais como na Lei de Prevenção e Repressão às Infrações contra a Ordem Econômica (artigo 18 da Lei n. 8.884, de 11-06-1994) e na Lei de Crimes Ambientais (artigo 4º da Lei n. 9.605, de 12-02-1998). Doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitiam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com os

mesmos contornos atuais, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Acolhido o pedido de desconsideração, permite-se a responsabilização: (i) de sócios por obrigações das respectivas empresas, (ii) de empresas por obrigações de sócios, (iii) de empresas por obrigações de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, e (iv) do administrador não sócio que tenha praticado do ato abusivo. Precedentes. Abuso da personalidade, no caso concreto, pode ser classificado, tecnicamente, como desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com o objetivo de fraudar terceiros e mediante o uso abusivo da personalidade jurídica) e confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios). Elementos coligidos nos autos demonstraram que a *corré Plaza Paulista* administrou integralmente o empreendimento e a locação atípica do estacionamento à *corré MPK Administração* foi utilizada apenas para justificar a maior retenção de receitas e, por consequência, o menor repasse aos condôminos investidores, sem que isso trouxesse prejuízos à *corré Plaza Empreendimentos*, já que as receitas retidas se prestariam a remunerar empresa integrante de seu grupo econômico. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica acolhido para responsabilizar solidariamente os sócios da *corré Plaza Paulista*, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, os respectivos sócios que se beneficiaram diretamente dos negócios fraudulentos e o administrador não sócio que participou dos atos lesivos. Responsabilidade ora reconhecida não se limita ao capital integralizado nem sofre as restrições temporais previstas nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil. Jurisprudência consolidada no STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Solidariedade passiva dos cúmplices (artigo 1.518 do Código Civil de 1916). Acolhimento. *Corréus*, pessoas físicas, participaram ativamente do esquema, contribuindo decisivamente para que os sócios auferissem vantagens em detrimento da autora. Responsabilidade integral dos cúmplices, sem limitação proporcional à participação nos atos lesivos. Doutrina abalizada sobre o tema. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de administração de centro de compras. Pedido inicial acolhido em maior extensão. Sentença reformada em parte, com reflexos na distribuição da sucumbência. Recurso da autora parcialmente provido e não provido o da *corré*, nos moldes indicados alhures.” (Apelação Cível nº [0194795-32.2002.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 20/10/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento e instalação de móveis planejados para estabelecimento hoteleiro de elevado padrão. Contrato referente a 20 suítes completas e áreas comuns. Alegação de descumprimento de prazo contratual e impossibilidade de funcionamento na alta temporada. Inadimplemento contratual não configurado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. ADIMPLEMENTO E CRONOGRAMA DE OBRAS. Análise detida das cláusulas contratuais demonstra observância dos prazos de 35 dias úteis para fabricação e 87 dias úteis para instalação em 29 ambientes. Cronograma de execução ajustado pelas partes durante a obra. Entrega integral concluída em setembro de 2024, dentro do prazo contratual mínimo de 122 dias úteis. Projetos executivos assinados em abril e maio de 2024 com necessidade de adequações técnicas justificadas. Alegada ocupação irregular do hotel pelos funcionários da prestadora. Hospedagem autorizada pelos próprios contratantes para facilitar execução dos trabalhos. Ausência de má-fé ou abuso. Prova testemunhal confirma concordância e participação dos autores. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prejuízos materiais não comprovados objetivamente. Meras alegações

insuficientes para configurar dever indenizatório. Danos morais. Inexistência de lesão efetiva ao nome, imagem ou reputação comercial. Eventual alteração justificada do cronograma em decorrência de circunstâncias técnicas não configura dano extrapatrimonial. Princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato observados. Pequenos desvios de prazo justificados pela qualidade técnica não constituem inadimplemento relevante. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002094-07.2024.8.26.0116](#), Rel. Lídia Conceição, j. 01/10/25).

“Ação de indenização por danos materiais e morais. Clínica veterinária. Alegação de falha no atendimento médico que teria agravado o estado de saúde do animal da autora. Responsabilidade civil que é subjetiva. Artigo 14 § 4º do CDC. Imprescindibilidade de prova inequívoca de má prática profissional, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia. Laudo pericial que apontou a impossibilidade de se estabelecer nexos causal entre o atendimento prestado pela clínica e as lesões apresentadas pelo animal, não tendo identificado falha na atuação da demandada. Improcedência da ação decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006420-60.2022.8.26.0704](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 02/10/25).

“Responsabilidade civil. Relação de consumo. Danos materiais e morais. Ação indenizatória decorrente de queda de consumidora idosa em degrau na saída de clínica médica. Degrau sem corrimão, piso de paralelepípedo irregular e inclinado. Ausência de condições de segurança e acessibilidade (NBR 9050). Configuração da falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e afastamento da culpa exclusiva da vítima. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1028596-86.2024.8.26.0114](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 31/10/25).

“Apelação. Declaratória c.c. indenização. Prestação de serviços. Pacote de turismo. Reiterados descumprimentos contratuais pela requerida. Tentativas de solução amigável promovidas pelo autor que restaram infrutíferas. Reclamações protocoladas no SAC e Procon. Total inércia da fornecedora, revel na presente demanda. Descaso que, na hipótese dos autos, extrapola o limite do razoável, configurando danos morais. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1030776-83.2024.8.26.0564](#), Rel. Walter Exner, j. 31/10/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ C/C COMINATÓRIA. REGISTRO DE DOMÍNIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação principal para declarar a inexistência de má-fé no registro do domínio "Starlink.com.br", afastando a decisão administrativa de transferência, além de julgar improcedente o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em aferir (i.) a legitimidade ou não do registro do domínio "Starlink.com.br" pela autora; e (ii.) a concorrência desleal por parte da autora ao utilizar a marca Starlink. III. RAZÕES DE DECIDIR. Numa análise superficial, a titularidade do domínio "Starlink.com.br" seria legítima sob a regra 'first come, first served'. Configurada, todavia, a má-fé porque (i.) o registro deu-se após o lançamento do projeto Starlink nos EUA, com repercussão internacional e na mesma área de atuação da autora, que deveria ter conhecimento; (ii.) pela inatividade empresarial e do domínio por muitos anos; e (iii.) pela intenção de enriquecimento com a venda do domínio. Decisão administrativa, portanto, que deve ser restabelecida. No que tange ao pedido reconvencional, verifica-se ausência de uso indevido de marca a amparar a alegação de confusão de clientela. Inatividade do domínio. Concorrência desleal inexistente, corroborada pela inércia da apelante na atuação para cessar a utilização da marca. IV. DISPOSITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Legislação Citada: Lei de Propriedade Industrial (LPI), art. 129, art. 124, XXIII, art. 143, II, art. 209. Resolução 008/2008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil, art. 1º. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/09/2013; STJ, REsp 1804035/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/06/2019; e TJSP, Agravo de Instrumento 2188196-85.2021.8.26.0000, Rel. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/12/2021.” (Apelação Cível nº [1018648-08.2023.8.26.0001](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 08/10/25).

“**APELAÇÃO. MARCA "MADE IN MATO".** Demanda cominatória c.c de indenização. Sentença de procedência. Alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Confusão entre empresas individuais familiares. Contrafação realizada no perfil utilizado por todas as sociedades no Instagram. Pleito de majoração dos danos morais. Cabimento. Elevação de R\$ 5.000,00 para R\$ 7.500,00. **RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA.**” (Apelação Cível nº [1007518-10.2023.8.26.0037](#), Rel. Azuma Nishi, j. 13/10/25).

“Propriedade industrial - Ação cominatória e indenizatória – Decreto de parcial procedência - Inequívoca semelhança na composição nominal das expressões utilizadas – Emissão de Certificado de Marca de Alto Renome pelo INPI - Inclusão do elemento nominativo das marcas da autora na ordem de interdição emitida – Sentença reformada parcialmente – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1104792-76.2023.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 22/10/25).

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Detenção indevida de Planos de Engenharia sigilosos pela Requerida, ora Apelada. Sentença recorrida que reconheceu irregularidade na posse dos documentos sigilosos pela Apelada e impôs o dever de abstenção de detenção, de uso, de exploração e divulgação dos planos de engenharia das autoras e qualquer outra informação confidencial. Apelantes que devolvem a pretensão de reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal pela Apelada, com condenação a reparação dos danos materiais e morais suportados. Lei de Propriedade Industrial. Não provado o uso indevido dos documentos pela

Apelada, repasse a terceiros ou obtenção de vantagem econômica. Concorrência desleal. Inocorrência. A responsabilização pela prática de atos de concorrência desleal exige a demonstração de dano efetivo e nexo de causalidade. Não provados, na espécie. Indenizações indevidas. Mantida a imposição de abstenção de uso, exploração e divulgação dos documentos confidenciais. Sentença mantida, no mérito, nos termos do art. 252, do RITJSP. Pretensão de condenação da Apelada a destruir os documentos sigilosos encontrados em sua posse. Impossibilidade. Inovação do pedido em sede de recurso. Recurso não conhecido, nesse ponto. Multa cominatória. Pretensão de fixação da multa sem limitação de valor. Impossibilidade. Decisão que fixou multa cominatória como medida de apoio ao cumprimento de ordem judicial. Arts. 536, § 1º e 537 do CPC e 84, §§ 4º e 5º, do CDC. Multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, nesse ponto. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Exegese do art. 86, caput, do CPC. Autores que decaíram de cerca de metade das suas pretensões. Sentença mantida, nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Apelação Cível nº [0020902-60.2013.8.26.0602](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 22/10/25).

“SOCIEDADE DE FATO – Reconhecimento mediante contribuição recíproca para consecução dos finais sociais de exploração lucrativa e partilha de resultados – Inteligência do art. 981 do CC - Ausência de formalização que não impede o reconhecimento do vínculo societário - Dissolução parcial – Ocorrência pela exclusão de sócia do grupo na plataforma eletrônica de mensagens Whatsapp - Apuração de haveres por levantamento de balanço de determinação com avaliação de ativos e passivos a preço de saída – Inteligência do art. 606 do CPC – Absorção do pedido de prestação de contas pela apuração de haveres - Danos morais não configurados - Lucros cessantes afastados - Sentença reformada - Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1004626-59.2023.8.26.0157](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 30/10/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - MARCA MISTA "PUMA" - MARCA DE ALTO RENOME – CONCORRÊNCIA DESLEAL - RÉ QUE, APESAR DE SER TITULAR DA MARCA FIGURATIVA "KEZO", UTILIZA A FIGURA DE UM FELINO DE FORMA ISOLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA I. CASO EM EXAME Ação proposta por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP, visando à abstenção de uso de marca mista (PUMA) e indenização por danos materiais e morais – Ré que fabrica e comercializa de vestuário que imitam a marca figurativa da autora, conhecida pelo desenho de um gato selvagem - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em debate consiste em verificar a prática de concorrência desleal pela ré, que, conquanto titular da marca mista "KEZO", utiliza a figura de um felino isoladamente, imitando a marca da autora – Diante da sentença de parcial procedência, a autora postula a fixação de multa coercitiva para inibir que a ré venha a descumprir o comando judicial, bem como a majoração da indenização por danos morais. A ré, por seu turno, sustenta a incompetência da justiça estadual para analisar o presente feito e a inexistência de concorrência desleal. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência é da Justiça Estadual, uma vez que o objeto da lide não envolve nulidade de registro de marca, não havendo, portanto, necessidade de intervenção do INPI – Tema Repetitivo 950 - A concorrência desleal restou caracterizada pela utilização isolada do elemento figurativo da marca mista da autora (somente a imagem de um felino, sem alusão à expressão "KEZO"), no mesmo ramo de atividade (vestuário), o

que leva confusão ao público consumidor em detrimento da marca de titularidade da autora - Danos morais majorados para R\$ 20.000,00 – Imposição de multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 50.000,00, com meio coercitivo ao cumprimento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização indevida de marca de alto renome caracteriza concorrência desleal, levando à presunção da ocorrência de danos morais e materiais. 2. A competência é da Justiça Estadual para ações de abstenção de uso de marca e reparação de danos.” (Apelação Cível nº [1123324-98.2023.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 07/10/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL REFORMA. I. Caso em Exame Paulo Eduardo Vandsberg de França ajuizou ação em face de Icape Holding, Icape Brasil - Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e Erika Leite Rodrigues da Silva Storai, visando à exibição de documentos societários da segunda corré, de que a primeira é controladora e a terceira é administradora, bem como à condenação da controladora a abster de impedir a administradora de prestar as informações requeridas e exibir os documentos correlatos. A sentença extinguiu o processo parcialmente sem resolução de mérito e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhida em parte a pretensão à exibição de documentos, condenando integralmente as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inconformismo das rés. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indeferimento de provas; (ii) determinar se o autor tem direito aos documentos comerciais da sociedade, considerando a alegação de concorrência desleal. III. Razões de Decidir A sentença não é nula. Não há exigência legal de intimação das partes previamente ao indeferimento de produção de provas. Não houve cerceamento de defesa, pois o fato de o processo ter sido sentenciado sem que elas pudessem se manifestar previamente a respeito, ou mesmo que pudessem produzir as provas desejadas, não lhes trouxe qualquer prejuízo. A sentença não julgou procedentes alguns dos pedidos autorais por falta de comprovação, pelas rés, dos fatos por elas alegados, mas sim porque entendeu haver provas suficientes das alegações do autor (inexistência de concorrência entre as partes). O direito de fiscalização do sócio, quando a sociedade é regida supletivamente pelo regime da Lei das Sociedades Anônimas, não abrange documentos que contenham segredos de negócio, como planilhas de vendas e relatórios de comissões, que poderiam ser usados para concorrência. Na hipótese dos autos, ainda que não aplicado o regime das Sociedades Anônimas, porque é incontroverso que o autor é sócio de sociedade que atua no exato mesmo ramo das rés, ainda que em outro país, não pode ele ter acesso aos documentos e, assim, a beneficiar-se do know-how das rés. Sentença parcialmente reformada para expurgar-se da condenação o dever de exibir documentos comerciais que contenham segredos de negócio. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito de fiscalização do sócio não administrador é limitado e não abrange segredos de negócio da sociedade. 2. A sentença não é nula por cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos. Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.021, 1.053, 1.072. Lei 9.279/1996, art. 195. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.11.2022. STJ, REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025 STJ. STJ, AgInt na Pet n. 17.726/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. STJ, Tema repetitivo 437. TJSP, Agravo de Instrumento 2047062-31.2025.8.26.0000, Relator (a): Fortes Barbosa, Órgão Julgador: 1ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, Data do Julgamento: 06/08/2025, Data de Registro: 14/08/2025.” (Apelação Cível nº [1037038-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 07/10/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. **I. Caso em Exame.** Ação inibitória cumulada com cominatória ajuizada por Strong Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. ME e Maria Ferreira Filho contra Karina de Oliveira Lima Áudio Vídeo EIRELI e Ebazar.com (Mercado Livre), visando a abstenção de suspensão de anúncios na plataforma Mercado Livre. Sentença julgou parcialmente procedente a ação contra Ebazar.com e procedente contra Karina de Oliveira Lima Áudio Vídeo EIRELI, determinando a abstenção de novas denúncias e condenação ao pagamento de indenização. **II. Questão em Discussão.** A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de isenção de responsabilidade do titular de desenho industrial, quando este, valendo-se de certificado de registro, ainda vigente, requer, junto à plataforma de comércio on-line de produtos, a exclusão de publicidade concorrente, porém, com posterior anulação do referido registro pelo INPI; (ii) os limites da ingerência do poder judiciário sobre a atuação dos provedores de aplicação, no que se refere ao controle de pedido de exclusão/inclusão de anúncios de terceiros em sua plataforma. **III. Razões de Decidir.** A Ebazar.com (Mercado Livre), na qualidade de provedora de aplicação, está sujeita à disciplina prevista, no Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para retirada de conteúdo. Sentença foi reformada para excluir a obrigação de monitoramento prévio de futuras denúncias, conforme entendimento do STJ, no REsp n. 1.593.249/RJ, que determina que a responsabilidade do provedor se inicia após notificação judicial. A corré Karina agiu com má-fé ao solicitar a retirada de anúncios com base em registro de desenho industrial posteriormente anulado, configurando concorrência desleal. **IV. Dispositivo e Tese.** *Dispositivo:* Recurso da Ebazar.com parcialmente provido, para excluir a obrigação de monitoramento prévio de eventuais novas denúncias contra as apeladas, além dos ônus sucumbenciais. Recurso de Karina de Oliveira Lima Áudio Vídeo EIRELI desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo responder pelos honorários devidos pela corré Ebazar às apeladas, ante a aplicação do princípio da causalidade. *Tese de julgamento:* O provedor de aplicação não pode ser responsabilizado sem ordem judicial específica, sendo vedada a expedição de determinação judicial futura e genérica. O registro de desenho industrial não gera presunção de validade, sem exame de mérito. A utilização de desenho industrial como fundamento para pedido de exclusão de anúncio de plataforma de *e-commerce*, sem que o referido registro tenha passado pelo exame de mérito, enseja responsabilização do titular, no caso de posterior anulação do registro, configurando erro grosseiro e má-fé ensejadores de responsabilidade por ato de concorrência desleal. **Legislação Citada:** MCI (Lei n. 12.965/2014), art. 19; LPI (Lei n. 9.279/1996), arts. 95, 106, 111, 112, 113. **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp n. 2.067.181/PR, 3ª T., j. 8.8.2023; STJ, REsp n. 1.593.249/RJ, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.11.2021; STJ, REsp 1880344/SP.” (Apelação Cível nº [1105085-17.2021.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 09/10/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA "QUERELLA NULITATIS INSANABILIS" – Sentença que julgou extinta a ação sem exame de mérito – TUTELA ANTECIPADA – Ausência de comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo – Não comprovado o periculum in mora indispensável à concessão da medida antecipatória (CPC, art. 300), sendo inafastável a apreciação da matéria em cognição exauriente – Inviável o acolhimento do

requerimento tutela antecipada antecedente articulado – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que os apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, e por ausência de chamamento ao processo do sócio requerido – Matéria que se confunde com o mérito e com ele será analisado – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Sentença de origem bem fundamentada – Inocorrência de querela nulitatis – Hipótese dos autos evidenciando a administração da sociedade em conjunto; desnecessidade do chamamento do sócio requerido na ação de exigir contas – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1004126-77.2025.8.26.0268](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 30/10/25).